

수시연구 2025-02

민간 R&D 촉진을 위한 조세지원 제도 현황 및 수혜 결정요인 분석 연구

A Study on the Current Status of Tax Incentives for Promoting
Private R&D and the Determinants of Benefit Allocation

김학효·손수정·김보경·김한별

내 부 저 자

연구책임자 | 김학효 | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 | 손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김보경 | 과학기술정책연구원 연구원
김한별 | 과학기술정책연구원 연구원

수시연구 2025-02

민간 R&D 촉진을 위한 조세지원 제도 현황 및 수혜 결정요인 분석 연구

2025년 06월 30일 인쇄

2025년 06월 30일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-529-1 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
영문 요약	I
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경	1
제2절 연구의 목적	2
제2장 민간 R&D 촉진을 위한 조세지출 제도 현황	3
제1절 조세지출 현황	3
제2절 R&D 관련 조세지출 현황	6
1. R&D 관련 조세지출 현황	6
2. 유형별 R&D 관련 조세지출 현황	11
제3장 민간 R&D 촉진을 위한 조세지출 제도 수혜 결정요인 분석 ..	41
제1절 분석 개요	41
1. 분석 자료	41
2. 수혜 결정요인 분석 목적 및 방법	42
제2절 분석 결과	45
1. 기초통계량	45
2. 수혜 결정요인 분석 결과	48
3. 소결	53
제4장 민간 R&D 촉진을 위한 조세지출 제도 개선방안	55
참고문헌	61

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of Research	1
2. Objective of Research	2
Chapter 2. Current Status of Tax Expenditure to Promote Private R&D ·	3
1. Current Status of Tax Expenditures	3
2. Current Status of R&D-related Tax Expenditures	6
Chapter 3. An Analysis of the Determinants of Benefit Allocation in Tax Expenditure for Promoting Private R&D	41
1. Overview of the Analysis	41
2. Analysis Results	45
Chapter 4. Policy Recommendations	55
References	61

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 전체 조세지출 규모 및 비중 추이	4
〈표 2-2〉 민간 R&D 촉진 관련 조세지출 제도 선별 결과	8
〈표 2-3〉 민간 R&D 촉진 관련 조세지출 규모	9
〈표 2-4〉 연구·인력개발비 세액공제 공제율	13
〈표 2-5〉 통합투자세액공제 기본 공제율	23
〈표 2-6〉 7개 유형별 R&D 조세지출 현황	30
〈표 2-7〉 7개 지원방식별 R&D 조세지출 현황	33
〈표 2-8〉 결손 여부에 따른 조세지출 수혜 가능 제도	34
〈표 2-9〉 유형별·지원방식별 조세지출 규모	38
〈표 2-10〉 유형별·지원방식별 조세지출 제도 목록	39
〈표 3-1〉 성향점수 매칭 후 표본 수	45
〈표 3-2〉 주요변수별 기초통계량	47
〈표 3-3〉 조세지출 수혜 결정요인 분석 결과	48
〈표 3-4〉 주요 산업별 흑자 도달 평균 기간	50
〈표 3-5〉 패널 로짓 모형 한계효과 추정 결과	53
〈표 4-1〉 유형별·지원방식별 조세지출 규모	56

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 민간 R&D 촉진 관련 조세지출 제도 선별 기준	7
[그림 2-2] 유형별·지원방식별 조세지출 제도 규모	37
[그림 3-1] 성향점수매칭 결과 확인	46
[그림 3-2] 조세지출 수혜 여부별 흑자 도달 평균 기간 추이	51
[그림 4-1] 주요 산업별 흑자 도달 평균 기간	58
[그림 4-2] 조세지출 수혜여부에 미치는 영향 정도	59

| 요약 |

1. 연구 목적

- 본 연구에서는 280개 전체 조세지출 제도를 대상으로 연구개발과 관련성 높은 제도를 선별하여 현황을 파악하고 민간 R&D 촉진을 위한 조세지출 제도 개선방안을 도출
 - 연구개발과 관련성 높은 조세지출 제도를 선별하기 위한 기준을 마련하고, 기준에 부합하는 제도를 파악하여 연구개발 분야에서 시행되고 있는 조세지출 제도의 현황을 파악
- 조세지출 제도 수혜 및 미수혜 기업을 대상으로 수혜 결정요인을 분석하여 민간 R&D 촉진을 위한 조세지출 제도 개선방안을 도출
 - 앞서 제도 현황 분석 등을 통해 도출한 조세지출 제도 개선방안에 외에도
 - 기업 재무데이터를 활용하여 조세지출 제도 수혜 결정요인을 분석하고, 민간 R&D를 촉진하기 위한 제도 개선방안을 도출하는 것이 본 연구의 목적

2. 주요 연구 내용

- 7개 유형별 조세지출 제도의 지원 현황은 다음과 같음
 - R&D 수행과 관련된 조세지출 규모가 전체 조세지출 규모의 약 93.1%를 차지하여 R&D 관련 조세지출은 대부분 R&D 수행 단계에서 혜택을 받을 수 있는 것으로 나타남
 - 투자유치, 기업경영 전반, 인재유치, 투자회수, R&D 기획 및 준비 단계에서의 조세지출은 미미한 수준

<표 1> 7개 유형별 R&D 조세지출 현황

(단위: 억원, %)

연구·인력개발비 세액공제 포함			연구·인력개발비 세액공제 제외		
구분	조세지출 규모	비중	구분	조세지출 규모	비중
R&D수행	53,900	93.1	R&D수행	7,598	65.6
투자유치	2,800	4.8	투자유치	2,800	24.2
기업경영	965	1.7	기업경영	965	8.3
인재유치	130	0.2	인재유치	130	1.1
투자회수(EXIT)	76	0.1	투자회수(EXIT)	76	0.7
기술이전	6	0	기술이전	6	0.1
R&D기획 및 준비	4	0	R&D기획 및 준비	4	0
총합계	57,881	100	총합계	11,579	100

주: 다른 조세지출 제도에 비해 연구·인력개발비 세액공제 규모가 매우 크기 때문에 연구·인력개발비 세액공제를 제외한 제도 현황을 오른쪽에 별도로 제시

자료: 연구진 작성

□ 7개 지원방식별 조세지출 제도의 지원 현황은 다음과 같음

- 세액공제 방식이 전체 조세지출 규모의 약 94.2%를 차지하여 R&D 관련 조세지출은 대부분 세액공제 방식으로 운영되는 것으로 나타남
- 법인세 감면, 특정소득 비과세, 관세 감면, 소득세 감면, 과세이연 방식은 미미한 수준

<표 2> 7개 지원방식별 R&D 조세지출 현황

(단위: 억원, %)

연구·인력개발비 세액공제 포함			연구·인력개발비 세액공제 제외		
구분	조세지출 규모	비중	구분	조세지출 규모	비중
세액공제	54,500	94.2	세액공제	8,198	70.8
소득공제	1,905	3.3	소득공제	1,905	16.5
법인세 감면	926	1.6	법인세 감면	926	8
특정소득 비과세	295	0.5	특정소득 비과세	295	2.5
관세 감면	171	0.3	관세 감면	171	1.5
소득세 감면	55	0.1	소득세 감면	55	0.5

연구·인력개발비 세액공제 포함			연구·인력개발비 세액공제 제외		
구분	조세지출 규모	비중	구분	조세지출 규모	비중
과세이연	29	0.1	과세이연	29	0.3
총합계	57,881	100	총합계	11,579	100

주: 다른 조세지출 제도에 비해 연구·인력개발비 세액공제 규모가 매우 크기 때문에 연구·인력개발비 세액공제를 제외한 제도 현황을 오른쪽에 별도로 제시

자료: 연구진 작성

□ 한편, 랜덤효과와 패널 로짓 모형을 통해 조세지출 수혜 여부에 영향을 미치는 기업의 특성을 분석함

- 먼저 본 분석은 특정 조세지출 제도를 대상으로 하는 것이 아니라, 기업이 받을 수 있는 전체 조세지출의 수혜 여부를 대상으로 한다는 점을 유념할 필요가 있음
- 한계효과 추정 결과에 따르면, 흑자기업이 적자기업에 비해 조세지출 수혜 가능성이 약 17.4%p 높은 것으로 나타났음
 - 이는 대부분의 조세지출 제도가 결손 시 혜택을 받을 수 없기 때문으로 보이며, 결손 기업도 조세지출 혜택을 받을 수 있도록 환급 제도 등의 도입이 필요할 것으로 보임
- 바이오산업에 해당하는 기업은 조세지출 수혜 가능성이 약 10.4%p가 낮아서 산업별 맞춤형 조세지출 제도의 설계 필요성을 확인할 수 있음
- 마지막으로 중소기업이 중견·대기업에 비해 조세지출 수혜 가능성이 약 4.6 ~ 4.7%p 높은 것으로 나타났는데, 중견·대기업에 대한 법인세 최저한세를 인하 등을 통해 조세지출 제도의 실효성을 제고할 필요가 있음

<표 3> 패널 로짓 모형 한계효과 추정 결과

	모형1	모형3
흑자여부 _{t-1}	0.1736***	0.1736***
RND지출액 _{t-1}	0.0000	0.0000
부채비율 _{t-1}	0.0000*	0.0000*
운전자본비율 _{t-1}	-0.0000**	-0.0000**
흑자도달기간	-0.0033***	-0.0033***
업력 _t	0.0004**	0.0004**
흑자도달기간 10년초과 산업 여부	-0.0197*	
바이오산업여부		-0.1041***
중소기업 여부	0.0474***	0.0463***
영업이익률 _{t-1}	0.0000	0.0000
Num. Obs.	130,501	130,501

주: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 연구진 작성

3. 정책 제언

- 인재유치, 투자회수, 기술이전, R&D 기획 및 준비 등에 대한 지원을 확대하여 민간 R&D 투자 촉진과 성과 창출을 지원할 필요가 있음
 - (개선방안 1) 아공계 분야에 우수한 인재를 유치하기 위해 직무발명보상금을 기타 소득으로 분류하고, 분리과세하여 연구자의 소득세 부담을 완화할 필요가 있음
 - (개선방안 2) 투자 회수(EXIT)와 투자유치 지원을 위해 기술혁신형 합병 및 구조취득에 대한 세액공제율의 인상과 최저한세율 적용 배제가 필요함
 - (개선방안 3) R&D 성과의 이전을 촉진하기 위해 기술취득에 대한 과세특례를 확대할 필요가 있음
 - (개선방안 4) R&D 기획 및 준비 단계에 대한 조세지출 지원 확대가 필요함

- 산업별 특성, 기업 규모 등에 따라 조세지출 제도의 실효성을 제고할 수 있는 지원방식에 대한 개선도 필요함
 - (개선방안 5) 기업 설립 이후 최초로 흑자가 발생하는 기간이 산업별로 큰 차이가 있기 때문에 연구·인력개발비 세액공제 이월기간을 산업별로 조정할 필요
 - (개선방안 6) 창업벤처중소기업, 연구소기업 등 초기 창업기업이 받을 수 있는 조세지출 혜택 확대가 필요함
 - (개선방안 7) 중견·대기업에서는 최저한세율 인하 등이 필요함
 - (개선방안 8) 연구·인력개발비 세액공제와 같이 결손 시 혜택을 받을 수 없는 조세지출 제도에 대해 환급의 적용 등을 고려할 필요가 있음

Summary

A Study on the Current Status of Tax Incentives for Promoting Private R&D and the Determinants of Benefit Allocation

- **Project Leader: Hakhyo Kim**
- **Participants: Sohn, Soo J. · Bokyoung Kim · Hanbyul Kim**

1. Research Objective

This study aims to identify and analyze tax expenditure closely related to research and development (R&D) among the 280 total tax expenditure programs in Korea. The goal is to assess the current status of these programs and to propose improvements that could enhance private R&D investment. To do so, the study establishes selection criteria to determine which tax expenditures are R&D-related, and then investigates the operational status of those programs. Additionally, the study analyzes the determinants of benefit allocation among firms that do or do not receive R&D-related tax expenditures, using firm-level financial data. Through this, it seeks to suggest improvements to promote private R&D more effectively.

2. Main Research Contents

1) Status by Type of Tax Expenditure

Tax expenditures related to R&D implementation account for approximately 94.4% of the total R&D-related tax expenditures, indicating that most benefits are concentrated at the execution stage. Tax expenditures during earlier stages—such as investment attraction, general corporate management, talent acquisition, performance realization, and R&D planning—are minimal.

2) Status by Support Mechanism of Tax Expenditure

Tax credits make up about 95.5% of R&D-related tax expenditures, suggesting that the vast majority of benefits are delivered through credit-based schemes. Other

forms—such as tax exemptions on specific income types, customs duties, corporate and personal income taxes, and tax deferrals—are used to a very limited extent.

3) Analysis of Determinants Using a Random Effects Panel Logit Model

This model examines the likelihood of receiving any R&D-related tax expenditure (not program-specific). Marginal effects show that profitable firms are 17.4 percentage points more likely to benefit than unprofitable firms, suggesting a need to revise the system so that firms in deficit can also benefit (e.g., through refund mechanisms). Firms in the biotechnology sector are 10.41 percentage points less likely to benefit, implying a need for industry-specific tax expenditure design. SMEs are 4.63 to 4.74 percentage points more likely to benefit than mid- to large-sized firms. This suggests a need to enhance the effectiveness of support for larger firms, for example through a reduction in minimum corporate tax rates.

3. Policy Recommendations

1) Strengthen Support Beyond R&D Execution

To better promote private R&D investment and ensure successful outcomes, support should be expanded beyond the execution stage to areas such as talent acquisition, performance realization, and R&D planning.

(Policy 1) Classify compensation for employee inventions as “other income” and apply separate taxation to reduce tax burdens on researchers and attract top talent in science and engineering.

(Policy 2) Improve tax credit rates and remove minimum tax barriers for innovation-driven M&As and existing share acquisitions to better support exit strategies and investment attraction.

(Policy 3) Expand tax exemptions related to technology acquisition to promote technology transfer.

(Policy 4) Increase tax expenditure support for the R&D preparation stage.

2) Improve Tax Support Mechanisms Based on Industry and Firm Size

(Policy 5) Adjust the carry-forward period for R&D tax credits by industry, since

the time to first profitability varies significantly across sectors.

(Policy 6) Expand tax benefits for early-stage startups such as venture businesses, small and medium-sized enterprises (SMEs) and government-certified research-based spin-offs.

(Policy 7) Consider reducing the minimum corporate tax rate for mid- and large-sized firms.

(Policy 8) For tax expenditures that are unavailable to loss-making firms (e.g., R&D tax credits), consider introducing refundable tax credits or similar mechanisms.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

- 정부는 경제주체의 R&D 투자와 같은 특정 행위를 촉진 및 지원하기 위해 다양한 조세지원 제도를 시행
 - 「조세특례제한법」 제142조의2에서는 조세감면, 비과세, 소득공제, 세액공제, 우대세율 적용, 과세이연 등 다양한 형태의 조세지원 제도를 “조세지출”로 정의하고 있음
 - 국가연구개발사업처럼 정부가 연구비 등을 직접 지원하는 재정지출과 달리 조세지출은 민간에서 납부해야 할 법인세 등을 공제 및 감면해주는 간접지출의 성격을 지님
- 조세지출은 매년 정부 예산의 약 10% 규모이지만, 정부 예산과 별도로 운영되어 현황 파악이 미흡
 - 2023년 기준 정부 예산 약 638.7조원 대비 약 10.9% 규모인 약 69.8조원의 조세지출(조세감면 및 공제 등) 실적이 발생하였으나, 조세지출이 시행되고 있는 분야, 규모 등에 대한 관심은 부족
 - 2025년 현재 파악할 수 있는 가장 최근 조세지출 실적이 2023년 기준
 - 조세지출예산서에는 연구개발, 투자촉진, 고용지원 등 23개 분야별 조세지출 현황이 제시되어 있지만, 분야를 구분하는 기준이 명확하지 않아서 일부 개선이 필요함
 - 예를 들어, 외국인 근로자에 대한 과세특례 제도가 연구개발로 분류되어 있으나, 해당 제도는 연구개발뿐 아니라 금융업, 서비스업 종사 외국인도 지원받을 수 있는 제도로 연구개발과 관련성이 낮음
 - 즉, R&D 분야를 대상으로 시행되고 있는 조세지출 제도 현황 및 규모 파악이 미흡한 상황

제2절 연구의 목적

- 조세지출은 경제주체의 조세 부담을 완화하는 간접지원으로서 정부 총예산에 포함되지 않기 때문에 정부의 재정건정성 및 조세지출의 효과성 제고를 위해 조세지출 현황을 면밀히 살펴볼 필요가 있음
 - 예를 들어, 정부 R&D 예산 약 30조원에는 연구개발 분야로 분류되어 있는 조세지출 금액이 포함되어 있지 않음
 - 따라서 연구개발과 관련성 높은 조세지출 제도를 명확히 파악하여 정부의 직접 재정지원과 간접지원(조세지출) 규모를 합한 전체 재정지원 규모를 파악할 필요
- 이를 위해 본 연구에서는 280개 전체 조세지출 제도를 대상으로 연구개발과 관련성 높은 제도를 선별하여 현황을 파악하고 민간 R&D 촉진을 위한 조세지출 제도 개선방안을 도출함
 - 연구개발과 관련성 높은 조세지출 제도를 선별하기 위한 기준을 마련하고, 기준에 부합하는 제도를 파악하여 연구개발 분야에서 시행되고 있는 조세지출제도의 현황을 파악
 - 연구개발과 관련성 높은 조세지출 제도를 선별 및 유형화하여 현재 시행되고 있는 제도의 특징을 분석하고, 민간 R&D를 촉진하기 위한 조세지출 제도 개선방안을 도출
- 조세지출 제도 수혜 및 미수혜 기업을 대상으로 수혜 결정요인을 분석하여 민간 R&D 촉진을 위한 조세지출 제도 개선방안을 도출
 - 앞서 제도 현황 분석 등을 통해 도출한 조세지출 제도 개선방안에 외에도
 - 기업 재무데이터를 활용하여 조세지출 제도 수혜 결정요인을 분석하고, 이를 통해 민간 R&D를 촉진하기 위한 제도 개선방안을 도출하는 것이 본 연구의 목적

| 제2장 | 민간 R&D 촉진을 위한 조세지출 제도 현황

제1절 조세지출 현황

- 정부는 경제주체의 R&D 투자와 같은 특정 행위를 촉진 및 지원하기 위해 다양한 조세지원 제도를 시행
 - 「조세특례제한법」에서는 조세감면, 비과세, 소득공제, 세액공제, 우대세율 적용, 과세이연 등 다양한 형태의 조세지원 제도를 조세지출로 정의하고 있음
 - 정부가 예산을 직접을 투입하는 재정지원과 달리 조세지출은 경제주체의 조세 납부 부담을 완화하는 제도로써 간접지원이라고 표현하기도 함
 - 현재 우리나라에서 운영되고 있는 조세지출 제도의 대부분은 「조세특례제한법」에서 규정하고 있으나, 일부 제도는 「개별소비세법」, 「관세법」 등 개별세법에서 규정하고 있음
- 2023년 기준 280개 조세지출 제도에서 약 69.8조원의 조세감면, 비과세, 각종 공제 및 이연 형태의 간접지원이 시행되고 있음
 - 2023년 중앙정부 총 예산 약 638.7조원 대비 약 10.9%의 조세지출이 발생하고 있음
 - 조세지출은 경제주체의 조세 부담을 완화하는 간접지원 형태이므로 정부 총예산에 포함되지 않기 때문에 정부의 재정건정성 및 조세지출의 효과성 제고를 위해 조세지출 현황을 면밀히 살펴볼 필요가 있음
 - 2011년 이후 조세지출 규모는 지속적으로 증가하면서 중앙정부 총예산의 약 10% 내외 규모를 유지하고 있음

<표 2-1> 전체 조세지출 규모 및 비중 추이

(단위: 억원, %)

연도	조세지출 규모	중앙정부 전체 예산	중앙정부 전체 예산 대비 조세지출 규모
2011	296,021	3,091,000	9.6
2012	333,809	3,254,000	10.3
2013	338,351	3,420,000	9.9
2014	343,383	3,558,000	9.7
2015	359,017	3,754,000	9.6
2016	374,436	3,864,000	9.7
2017	396,768	4,005,000	9.9
2018	439,533	4,288,000	10.3
2019	495,700	4,696,000	10.6
2020	529,357	5,123,000	10.3
2021	570,249	5,580,000	10.2
2022	635,484	6,077,000	10.5
2023	697,664	6,387,000	10.9

자료: 의안정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/bill/main.do> ; e-나라지표, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2739 (검색일: 2025.5.11.)

- 조세지출예산서에는 전체 조세지출 제도 280개를 대상으로 연구개발 분야를 포함한 23개 구분별 조세지출 제도가 제시되어 있음
 - 중소기업, 연구개발, 국제자본거래, 투자촉진, 고용지원 등 23개 분야별로 조세지출 제도를 분류하고 있음
 - 이 중 연구개발 분야에는 “연구·인력개발비에 대한 세액공제”, “연구개발 관련 출연금 등의 과세특례”, “기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례” 등 18개 조세지출 제도가 포함되어 있음
 - 다만, 23개 분야별 분류 기준이 제시되어 있지 않고, “외국인근로자에 대한 과세특례” 처럼 연구개발과 관련성이 낮은 조세지출 제도가 연구개발 분야로 분류되어 있는 경우가 있음

- 반면, “통합투자세액공제”, “학술연구용품의 관세감면” 등 연구개발과 관련성 높은 조세지출 제도가 연구개발 분야로 분류되지 않은 사례도 있음

□ 따라서 연구개발과 관련성 높은 조세지출 제도를 선별하여 현황을 파악할 필요가 있음

- 280개 전체 조세지출 제도를 대상으로 연구개발과 관련성 높은 조세지출 제도를 선별하여 제도 현황을 파악할 필요
 - 정부 R&D 예산 약 30조원에는 조세지출 금액이 포함되어 있지 않기 때문에
 - 연구개발과 관련성 높은 조세지출 제도를 명확히 파악하여 정부의 직접 재정지원과 간접지원(조세지출) 규모를 합한 전체 재정지원 규모를 파악할 필요

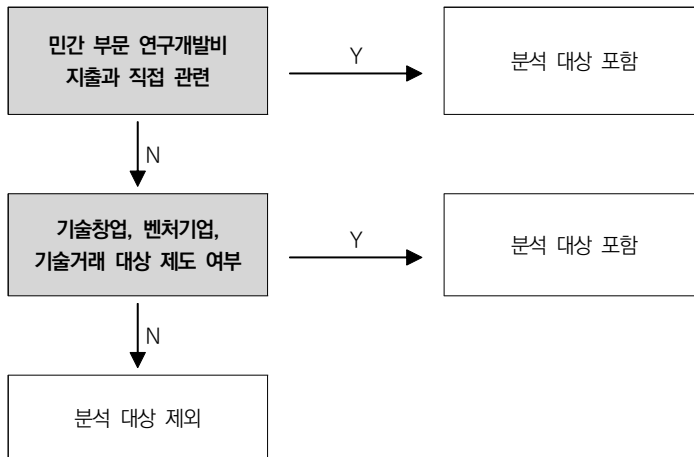
제2절 R&D 관련 조세지출 현황

1. R&D 관련 조세지출 현황

- 2023년 기준 280개 조세지출 제도를 대상으로 민간 R&D 촉진과 관련성 높은 조세지출 제도를 선별
 - “연구·인력개발비에 대한 세액공제”, “통합투자세액공제”와 같이 민간 부문의 연구개발비 지출과 직접 관련된 조세지출뿐 아니라,
 - “연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 등의 감면” 등과 같이 법인세 감면혜택으로 인해 기업의 연구개발비 지출 확대가 발생할 수 있는 연구개발비 “간접” 관련 조세지출 제도까지 분석 대상으로 함
- 민간 부문의 연구개발비 지출과 간접 관련된 조세지출 제도를 선별하기 위해 다음과 같은 분석 대상 기준을 설계
 - (분류 기준 1) 민간 부문 연구개발비 지출액을 비과세하거나, 지출액의 일정비율을 공제 및 감면하는 제도를 민간 R&D 촉진 관련 조세지출 제도로 분류
 - 연구·인력개발비에 대한 세액공제, 연구개발 관련 출연금 등의 과세특례, 통합투자세액공제 등
 - (분류 기준 2) 해당 조세지출 혜택으로 인해 연구개발비 지출 확대에 긍정적 영향을 줄 수 있는 제도 중에서 기술창업, 벤처기업, 기술거래, 연구인력 유치 및 임대 등을 대상으로 하는 제도를 민간 R&D 촉진 관련 조세지출 제도로 분류
 - 연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 등의 감면, 기술혁신형 합병에 대한 세액공제, 벤처기업 주식매수선택권 행사이익 비과세 특례 등이 해당

- 반면, 창업중소기업 등에 대한 세액감면¹⁾, 외국인 근로자에 대한 과세특례, 기업승계에 대한 증여세 과세특례, 해외진출 기업의 국내복귀에 대한 세액감면 등과 같이 기술창업, 벤처기업뿐 아니라 모든 산업에 있는 기업에 적용 가능한 제도는 분석 대상에서 제외
- 또한 전자동차에 대한 개별소비세 감면 등과 같이 수입 완성차에도 적용 가능한 제도 역시 국내 기업의 R&D 촉진과 관련성이 낮은 것으로 판단하여 분석 대상에서 제외

[그림 2-1] 민간 R&D 촉진 관련 조세지출 제도 선별 기준



자료: 연구진 작성

□ 위 선별 기준 적용에 따라 총 28개 조세지출 제도가 민간 R&D 촉진 관련 조세지출로 선별되었음

○ 이 중 17개 제도는 이미 조세지출예산서에서 연구개발로 분류되고 있었으나, 나머지 11개 제도는 투자촉진, 기업구조조정, 외국인투자, 제주국제자유도시 육성, 개별세법에서 적용하고 있는 제도, 경과규정(일몰)으로 분류되어 있었음

1) 창업중소기업 등에 대한 세액감면 중 “창업벤처중소기업” 기업에 대한 세액감면만 분석 대상에 포함

<표 2-2> 민간 R&D 촉진 관련 조세지출 제도 선별 결과

조세지출 예산서상 분류	조세지출 제도명	분석 대상 포함 사유
중소기업	창업벤처중소기업에 대한 세액감면	벤처기업 대상
연구개발	연구·인력개발비에 대한 세액공제	R&D 지출과 직접 관련
연구개발	연구개발 관련 출연금 등의 과세특례	R&D 지출과 직접 관련
연구개발	기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례	기술거래 통한 기술역량 제고
연구개발	연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 등의 감면	첨단기술 기업, 연구소기업 지원
연구개발	기술혁신형 합병·주식취득에 대한 세액공제	기술획득 목적의 M&A 활성화
연구개발	벤처투자회사 등의 주식양도차익 등에 대한 비과세	벤처기업투자 활성화
연구개발	내국법인의 벤처기업 등에의 출자에 대한 과세특례	벤처기업 자본확충 지원
연구개발	내국법인의 소재·부품·장비전문기업등에의 출자·인수에 대한 과세특례	소부장산업의 경쟁력 강화
연구개발	벤처투자회사 등의 소재·부품·장비전문기업 주식양도차익 등에 대한 비과세	소부장 중소기업의 자본확충
연구개발	창업기업 등에의 출자에 대한 과세 특례	벤처투자 확대, 벤처기업 대상
연구개발	벤처기업 출자자의 제2차 납세의무 면제	벤처투자 활성화
연구개발	벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제	벤처투자시장 저변 확대, 엔젤투자 활성화
연구개발	벤처기업 주식매수선택권 행사이익 비과세 특례	우수인력 벤처기업 유입 촉진
연구개발	벤처기업 주식매수선택권 행사이익 납부·과세특례	우수인력 벤처기업 유입 촉진
연구개발	외국인 기술자에 대한 소득세의 감면	국제교류 및 공동연구 활성화
연구개발	내국인 우수 인력의 국내복귀에 대한 소득세 감면	이공계 박사, 과학기술 인력 대상
투자촉진	통합투자세액공제	신성장·원천, 국가전략기술 대상
기업구조조정	전략적 제휴를 위한 비상장 주식교환 등에 대한 과세특례	벤처투자 지원, 벤처기업 대상
기업구조조정	주식매각 후 벤처기업등 재투자에 대한 과세특례	벤처 재투자 활성화
기업구조조정	벤처기업 복수의 결권주식 취득 관련 과세특례	벤처기업 성장 지원
외국인 투자	외국인 투자기업의 자본재도입에 대한 관세 등 면제	선진기술 도입
제주국제자유 도시 육성	제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면	첨단과학 관련 산업 육성
개별세법	학술연구용품의 감면	기업 R&D 활동 지원
개별세법	공장자동화 물품에 대한 관세 감면	첨단기술 설비투자 확대 지원
개별세법	직무발명보상금에 대한 비과세	직무발명 활성화
경과규정(일몰)	연구·인력개발준비금의 손금산입	기업 R&D 활동 지원
경과규정(일몰)	제주첨단과학기술단지 입주기업 수입물품에 대한 관세의 면제	연구개발 사업 지원

자료: 연구진 작성

- 민간 R&D 촉진 관련된 28개 조세지출 규모는 2023년 기준 약 5.8조원으로 정부 R&D 예산 약 31.1조원('23년 기준) 대비 약 18.6% 규모
- 중앙정부 전체 예산 약 638.7조원 대비 전체 조세지출 규모가 약 10.9%인 것을 감안하면, R&D 분야의 조세지출 규모가 다른 분야에 비해 크다는 것을 알 수 있음
 - 정부의 직접 재정지원 규모(정부 R&D 예산)인 약 31.1조원과 간접지원인 조세지출 규모를 합산하면, R&D 분야에 정부가 지출하는 재정지원 금액은 약 36.9조원
 - 민간 R&D 촉진 관련 조세지출 제도 중 연구·인력개발비에 대한 세액공제액이 약 4.6조원으로 전체 금액 중 약 80.0%를 차지
 - 통합투자세액공제는 약 7,470억원으로 약 12.9%, 벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제는 약 1,905억원으로 약 3.3%를 차지

〈표 2-3〉 민간 R&D 촉진 관련 조세지출 규모

(단위: 억원)

조세지출 제도명	합계	소득세	법인세	관세	부가가치세
연구·인력개발비에 대한 세액공제	46,302	1,081	45,221	0	0
통합투자세액공제 ²⁾	7,470	-	7,470	0	0
벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제	1,905	1,905	0	0	0
창업벤처중소기업에 대한 세액감면 ¹⁾	805	-	-	-	-
내국법인의 벤처기업 등에의 출자에 대한 과세특례	652	0	652	0	0
벤처투자회사 등의 주식양도차익 등에 대한 비과세	205	0	205	0	0
연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 등의 감면	114	0	114	0	0
기술혁신형 합병·주식취득에 대한 세액공제	76	0	76	0	0
학술연구용품의 감면	76	0	0	76	0
벤처기업 주식매수선택권 행사이익 비과세 특례	67	67	0	0	0
외국인 투자기업의 자본재도입에 대한 관세 등 면제	52	0	0	23	29
공장자동화 물품에 대한 관세 감면	43	0	0	43	0

10 민간 R&D 촉진을 위한 조세지원 제도 현황 및 수혜 결정요인 분석 연구

조세지출 제도명	합계	소득세	법인세	관세	부가가치세
외국인 기술자에 대한 소득세의 감면	40	40	0	0	0
창업기업 등예의 출자에 대한 과세 특례	23	23	0	0	0
내국인 우수 인력의 국내복귀에 대한 소득세 감면	15	15	0	0	0
주식매각 후 벤처기업등 재투자에 대한 과세특례	15	15	0	0	0
벤처기업 주식매수선택권 행사이익 납부·과세특례	8	8	0	0	0
기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례	6	0.7	5	0	0
연구개발 관련 출연금 등의 과세특례	4	0	4	0	0
전략적 제휴를 위한 비상장 주식교환 등에 대한 과세특례	2	2	0	0	0
제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면	1	0	1	0	0
내국법인의 소재·부품·장비전문기업등예의 출자·인수에 대한 과세특례	0	0	0	0	0
벤처투자회사 등의 소재·부품·장비전문기업 주식양도차익 등에 대한 비과세	0	0	0	0	0
직무발명보상금에 대한 비과세	0	추정곤란	추정곤란	추정곤란	추정곤란
연구·인력개발준비금의 손금산입	0	일몰	일몰	일몰	일몰
제주첨단과학기술단지 입주기업 수입물품에 대한 관세의 면제	0	일몰	일몰	일몰	일몰
벤처기업 출자자의 제2차 납세의무 면제	추정곤란	추정곤란	추정곤란	추정곤란	추정곤란
벤처기업 복수의결권주식 취득 관련 과세특례	추정곤란	추정곤란	추정곤란	추정곤란	추정곤란
합계	57,881	3,157	53,748	142	29

주: 1) 창업벤처중소기업에 대한 세액감면은 세목별 수치 확인이 불가능하여 합계 금액만 제시
2) 통합투자세액공제 조세지출 규모는 신성장·원천기술의 사업화시설과 국가전략기술의 사업화시설에 대한 금액만 합산한 값임
자료: 대한민국정부(2024), 「2025년도 조세지출예산서」를 참조하여 연구진 작성

2. 유형별 R&D 관련 조세지출 현황

- 본 연구에서는 R&D 지출액 대상 조세지출뿐 아니라 해당 조세지출 혜택으로 인해 연구개발비 지출 확대에 긍정적 영향을 줄 수 있는 제도 전반을 분석 대상으로 함
- 정부 R&D 예산 약 31.1조원 대비 약 18.6% 규모인 R&D 관련 조세지출 제도를 유형별·지원방식별로 구분하여 R&D 성과 창출에 효과적인 자원배분이 이루어지고 있는지를 살펴봄
- 민간 R&D는 공공 부문에 비해 상대적으로 응용연구 및 사업화를 목표로 한다는 가정하에 경제적 성과 창출에 효과적인 자원배분이 이루어지고 있는지의 관점에서 제도 현황을 점검²⁾
- R&D 관련 조세지출 제도를 기업경영 전반, R&D 기획 및 준비, R&D 수행, 인재유치, 투자유치, 사업화로 구분하여 유형별 현황을 살펴봄
 - 그리고 세액공제, 소득공제, 감면, 비과세, 과세이연 등 지원 방식별 현황도 살펴봄
- R&D 관련 조세지출 제도를 유형별·지원방식별로 살펴보기 위해서 먼저 아래와 같이 28개 조세지출 제도의 세부 내용을 먼저 확인함

가. R&D 관련 조세지출 제도 세부 내용

- 창업벤처중소기업에 대한 세액감면
- 「조세특례제한법」 제6조제2항
 - 창업 후 3년 이내에 벤처기업으로 확인받은 기업(창업벤처중소기업)에 대해 법인세의 50%를 5년간 감면

2) R&D 성과 창출에 효과적인 자원배분이 이루어지고 있는지에 대한 점검은 조세지출뿐 아니라 정부의 직접적인 재정 투입(국가연구개발사업 등)과 함께 살펴봐야 하지만, 연구 기간의 제한 등으로 이는 추후 연구과제로 남김

- 벤처기업으로 확인받은 연도부터 감면을 시작하는데, 결손 등으로 납부할 법인세가 발생하지 않는 경우 법인세 감면 적용을 5년간 유예*할 수 있음
 - * 5년 유예기간 이후에도 결손 등으로 납부할 법인세가 발생하지 않는 경우에는 감면 기간(5년) 적용이 강제 시작됨

□ 연구·인력개발비에 대한 세액공제

- 「조세특례제한법」 제10조
 - 연구개발 및 인력개발에 소요된 비용의 일정 비율을 세액에서 공제하는 제도로서 공제율은 기술의 종류, 기업의 규모에 따라 상이함
- 일반기술³⁾의 연구·인력개발 세액공제는 당기분 방식과 초과분 방식을 선택하여 세액공제를 받을 수 있음
 - 당기분 방식에 따라 해당 과세연도에 발생한 연구·인력개발비의 25%(중소기업), 8%(중견기업), 2%(대기업, 최대 2%임)를 세액공제 받을 수 있음
 - 초과분 방식은 해당 과세연도의 연구·인력개발비가 직전 과세연도의 연구·인력개발비를 초과하는 경우, 초과금액의 50%(중소기업), 40%(중견기업), 25%(대기업) 50%를 공제하는 방식임
- 신성장·원천기술에 대한 연구·인력개발비는 기업 규모에 따라 20 ~ 40%의 공제율을 적용
 - 중소기업은 기본공제율 30%에 연구·인력개발비가 매출액에서 차지하는 비중을 10% 한도로 추가 공제받으면, 최대 40%의 공제율을 적용 받을 수 있음
 - 중견기업과 대기업은 기본공제율 20%에 추가 공제율 10%를 합하여 최대 30% 공제 받을 수 있으며, 코스닥 상장 중견기업은 최대 40%까지 공제율 적용이 가능함

3) 일반기술은 신성장·원천 혹은 국가전략기술로 분류되지 않는 기술을 의미함

- 국가전략기술⁴⁾에 대한 연구·인력개발비는 기업 규모에 따라 최대 30 ~ 50%의 공제율을 적용
 - 중소기업은 기본공제율 40%에 연구·인력개발비가 매출액에서 차지하는 비중의 3배를 10% 한도로 추가 공제 받으면, 최대 50%의 공제율을 적용받을 수 있음
 - 중견기업과 대기업은 기본공제율 30%에 추가 공제율 10%를 합하면 최대 40%까지 공제 받을 수 있음

<표 2-4> 연구·인력개발비 세액공제 공제율

구분	일반 기술(당기분 기준)	신성장·원천 기술	국가전략기술
중소기업	25%	30%+최대 10% = 최대 40%	40%+최대 10% = 최대 50%
중견기업	8% (중소기업 탈출 직후에는 10~15%)	20%+최대 10% = 최대 30%	30%+최대 10% = 최대 40%
코스닥 중견기업	중견기업과 동일	25%+최대 15% = 최대 40%	중견과 동일
그 외(대기업)	최대 2%	20%+최대 10% = 최대 30%	30%+최대 10% = 최대 40%

주: 일반 기술에 대한 공제율은 당기분 기준임(일반 기술 세액공제는 기업의 선택에 따라 당기분 외에 초과분에 대한 공제를 받을 수 있음)

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/법령/조세특례제한법> (검색일: 2025.5.13.)

□ 연구개발 관련 출연금 등의 과세특례

- 「조세특례제한법」 제10조의2
 - 연구개발을 목적으로 국가 등으로부터 출연금 등의 자산을 받은 경우 해당 금액을 익금에서 제외
 - 다만, 해당 출연금을 연구개발비로 지출하는 경우 지출한 비용만큼은 익금에 산입해야 하며, 자산취득에 사용하는 경우에는 감가상각시 익금 산입하거나, 처분시 남은 금액을 익금에 산입

4) 과기부에서 지정하는 12대 국가전략기술과는 다른 제도임

- 즉, 최초 출연금 수령 시 익금에 산입하여 과세하는 것이 아니라, 추후 비용 지출 혹은 자산 구입 시 익금에 산입함으로써 과세를 이연하는 제도

□ 기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례

○ 「조세특례제한법」 제12조

- (이전) 중소 및 중견기업이 자체 연구개발한 특허권 등을 제3자에게 이전하고 발생한 소득에 대해서 해당 소득에서 발생한 법인세의 50%를 감면

$$* \text{법인세 감면액} = \text{법인세 산출세액} \times \frac{\text{기술이전소득}}{\text{과세표준금액}} \times 50\%$$

- (대여) 기술 대여에 따른 소득에 발생한 법인세는 25%를 감면
- (취득) 기술취득 금액의 5% 세액공제(중소기업이 취득하는 경우에는 10%를 세액공제)

□ 연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 등의 감면

○ 「조세특례제한법」 제12조의2

- 연구개발특구 입주기업 중 첨단기술기업과 연구소기업은 최초로 소득이 발생한 연도부터 3년 간 소득세 또는 법인세의 전액을 감면하고, 그 다음 2년 간은 50%를 감면
 - 첨단기술기업 및 연구소기업으로 지정받은 후 5년 동안 소득이 발생하지 않으면 5년까지는 감면 적용 이월 가능
- 첨단기술기업은 산업부 장관이 고시한 첨단기술 및 첨단제품, 과기부 장관이 고시한 첨단기술 및 첨단제품 관련 국내외 특허권을 보유, 생산 및 판매 등을 하면서 연구개발비가 매출액의 일정비율⁵⁾ 이상인 특구내 기업을 의미

5) 매출액이 50억원 미만: 5%, 매출액이 50억원 이상 200억원 미만: 4%, 매출액이 200억원 이상: 3%

- 연구소기업은 공공연구기관, 기술지주회사, 신기술창업전문회사 등이 연구개발 특구 내에 설립하면서 자본금의 10% 이상을 보유한 기업을 의미

□ 기술혁신형 합병에 대한 세액공제

- 「조세특례제한법」 제12조의3
 - 내국법인이 기술혁신형 중소기업과 합병하는 경우 양도가액 중 기술가치 금액의 10%를 법인세에서 공제
- 기술혁신형 중소기업이란, 「벤처기업법」에 따라 벤처기업으로 확인받은 기업, 「중소기업기술혁신법」에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업, 연구인력개발비가 매출액의 5% 이상인 중소기업 등을 의미
- 기술가치 금액이란, 피합병법인이 보유한 특허권 등을 평가한 금액의 합계액을 의미
 - 다만, 위 금액과 “양도가액 - (피합병법인의 순자산시가 × 1.3)” 중 큰 금액을 합병법인이 선택할 수 있음

□ 기술혁신형 주식취득에 대한 세액공제

- 「조세특례제한법」 제12조의4
 - 내국법인이 기술혁신형 중소기업의 주식 또는 출자지분을 취득하는 경우 매입가액 중 기술가치 금액의 10%를 법인세에서 공제
- 다만, 다음의 요건을 충족해야 세액공제가 가능
 - 인수법인이 주식 등을 최초로 취득하는 날을 기준으로 1년 이상 사업을 계속
 - 인수법인이 피인수법인의 발행주식 총수 또는 출자총액의 50%를 초과하고, 취득일이 속하는 사업연도까지 보유할 것 등

□ 벤처투자회사 등의 주식양도차익 등에 대한 비과세

○ 「조세특례제한법」 제13조

- 「벤처투자법」에 따른 벤처투자회사 및 창업기획자(AC)가 창업기업, 벤처기업, 신기술창업전문회사에 출자한 주식 또는 출자지분의 양도차익에 대한 법인세를 100% 면제하고, 투자하여 지급받은 배당소득에 대한 법인세 100%를 면제

□ 내국법인의 벤처기업 등への 출자에 대한 과세특례

○ 「조세특례제한법」 제13조의2

- 내국법인이 창업기업, 신기술사업자, 벤처기업, 신기술창업전문회사에 직접 출자하거나 창업·벤처전문 사모집합투자기구⁶⁾ 또는 벤처투자조합등을 통해 출자하여 주식·출자지분을 취득하는 경우 취득가액의 5%를 법인세에서 공제
- 내국법인이 민간재간접벤처투자조합을 통해 투자한 경우 주식·출자지분의 취득가액과 민간재간접벤처투자조합에 투자한 금액의 60% 중 큰 금액의 5%를 공제하고, 해당 사업연도의 취득가액이 직전 3개 사업연도 취득가액의 평균을 초과하는 경우 초과 금액의 3%를 합하여 공제

○ 다만, 다음의 요건을 충족해야 과세특례 적용

- 투자대상기업의 설립 시 자본금을 납입하는 방법, 해당 기업이 설립된 후 7년 이내에 유상증자하는 경우로서 증자대금을 납입하는 방법으로 주식·출자지분을 취득(타인 소유의 주식 등을 매입하는 경우는 제외)
- 대통령령으로 정하는 특수관계인⁷⁾의 주식 또는 출자지분이 아닐 것

6) 투자자 총수가 49인 이하

7) 「법인세법 시행령」 제2조제8항에 따른 특수관계인으로서 임원(해당 법인의 경영에 영향력을 행사하고 있는 자)과 그 친족, 소액주주등이 아닌 주주 또는 출자자(비소액주주등)와 그 친족 등을 의미

□ 내국법인의 소재·부품·장비전문기업 등에의 출자·인수에 대한 과세특례

○ 「조세특례제한법」 제13조의3

- 둘 이상 내국법인이 소재·부품·장비 관련 중소·중견기업의 주식·출자지분을 공동으로 취득하는 경우 취득가액의 5%를 각 내국법인의 법인세에서 공제
- 내국법인이 소재·부품·장비 또는 국가전략기술 관련 외국법인의 주식·출자지분을 취득하거나 관련 사업·자산을 양수하는 경우 취득가액 또는 양수가액의 5%를 법인세에서 공제

○ 다만, 둘 이상 내국법인이 소재·부품·장비 관련 중소·중견기업의 주식 또는 출자지분을 공동으로 취득하는 경우 다음의 요건에 따라 취득해야 함

- 소재·부품·장비 관련 연구·인력개발, 시설투자를 통해 제품 생산에 도움을 받기 위한 목적일 것
- 투자대상기업의 유상증자 시 증자대금을 납입하는 방법으로 주식 등을 취득
- 투자기업 간, 투자기업과 투자대상기업의 관계가 특수관계인이 아닐 것

○ 다만, 내국법인이 외국법인의 주식·출자지분 취득하거나 사업·자산을 양수하는 경우 다음의 요건을 갖추어야 함

- (주식 등 취득 시) 1) 내국법인과 외국법인이 각각 1년 이상 사업을 계속하던 기업일 것, 2) 외국법인의 주주 등이 양도일부터 그 날이 속하는 사업연도 종료일까지 내국법인(또는 인수목적법인)의 지배주주 등에 해당하지 아니할 것, 3) 취득일이 속하는 사업연도의 종료일까지 외국법인이 종전에 영위하던 사업을 계속할 것, 4) 외국법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 50%(내국법인이 외국법인의 최대주주 또는 최대출자자인 경우 30%) 이상의 주식 등을 취득하고, 취득일이 속하는 사업연도의 종료일까지 보유할 것
- (사업·자산 양수 시) 1) 상동, 2) 상동, 3) 양수일이 속하는 사업연도의 종료일까지 양수를 통해 승계된 사업을 계속할 것

□ 벤처투자회사 등의 소재·부품·장비 전문기업 주식양도차익 등에 대한 비과세

○ 「조세특례제한법」 제13조의4

- 벤처투자회사, 창업기획자, 신기술사업금융업자, 벤처기업출자유한회사, 기금 운용법인 등이 소재·부품·장비 관련 중소기업에 출자하여 취득한 주식 또는 출자지분을 양도할 때 발생하는 양도차익⁸⁾에 대한 법인세 면제
- 벤처투자회사 등이 출자로 인해 투자대상기업으로부터 받는 배당소득에 대한 법인세 면제

○ 다만, 벤처투자회사 등이 직접 또는 벤처투자조합 등을 통해 다음 중 하나에 해당하는 방법으로 주식·출자지분을 취득하는 경우에 한함

- 투자대상기업의 설립 시 자본금을 납입, 투자대상기업이 유상증자 시 증자대금을 납입, 잉여금을 자본으로 전입, 채무를 자본으로 전환

□ 창업기업 등에의 출자에 대한 과세특례

○ 「조세특례제한법」 제14조

- 창업기업 등에 출자* 하여 취득한 주식·출자지분의 양도차익에 대한 양도소득세⁹⁾ 면제

* 1) 벤처투자회사 또는 신기술사업금융전문회사에 출자(2009년 12월 31일까지 취득한 경우에 한함), 2) 벤처투자조합, 민간재간접벤처투자조합¹⁰⁾, 농식품투자조합이 창업기업, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에 출자, 3) 신기술사업투자조합이 신기술사업자, 벤처기업, 또는 신기술창업전문회사에 출자, 4) 벤처기업에 출자(개인투자조합을 통한 출자 포함), 출자일로부터 3년 경과

8) 법인이 주식을 양도하여 발생한 양도차익은 해당 법인의 사업소득과 합산하여 법인세 과세

9) 상장주식의 경우 대주주(지분율 1% 혹은 종목별 보유액 50억원 이상)에 20% 혹은 25% 소득세 부과, 비상장주식의 경우 대주주에 20% 혹은 25%, 대주주 외에 10% 혹은 20% 소득세 부과

10) 다른 벤처투자조합에 출자하는 것을 주된 목적으로 결성하는 투자조합

된 것에 한함), 5) 창업기획자에 출자, 6) 전문투자조합이 창업기업, 신기술사업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에 출자, 7) 벤처기업의 주식을 증권시장 밖에서 프리보드¹¹⁾를 통해 취득(대주주가 아니어야 함), 8) 온라인 소액투자중개로 모집하는 창업 후 3년 이내 기술우수중소기업 등에 출자¹²⁾

- 다만, 1)~6)의 경우 해당 기업 설립 시 자본금 납입, 설립 7년 이내 유상증자 시 증자대금 납입, 잉여금을 자본으로 전입, 채무를 자본으로 전환하는 방법에 한하며, 1)~6), 8)의 경우 타인 소유의 주식·출자지분을 매입하는 방법은 제외

□ 벤처기업 출자자의 제2차 납세의무¹³⁾ 면제

- 「조세특례제한법」 제15조
 - 벤처기업의 법인세 납세의무가 성립한 사업연도(2018년 1월 1일~2025년 12월 31일 중)에 벤처기업 출자자의 법인세·농어촌특별세·강제징수비 면제(출자자 1명당 한도 2억원)
- 다만, 매출액의 5% 이상의 연구·인력개발비인 소기업에 한함

□ 벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제

- 「조세특례제한법」 제16조
 - 거주자가 벤처투자조합 등에 출자 또는 투자한 경우* 투자한 금액의 10%(아래 3), 4), 6)의 경우 3천만원 이하분은 100%, 5천만원 이하분은 70%, 5천만원 초과분은 30%)를 종합소득금액에서 공제(투자일이 속한 과세연도부터 2년내 투자자가 1개의 과세연도 선택, 종합소득금액의 50% 한도)

11) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제78조 또는 제178조 제1항의 기준에 따라 주권을 매매하는 것

12) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10

13) 주된 납세자가 납세의무를 이행하지 않았을 때, 주된 납세자와 일정 관계가 있는 사람이 보충적으로 해당 납세의무를 부담하는 것(합자회사, 합명회사의 무한책임사원에 해당하는 경우 등)

- * 1) 벤처투자조합, 민간재간접벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자, 2) 벤처기업투자신탁의 수익증권에 투자, 3) 개인투자조합¹⁴⁾에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내 벤처기업 등에 투자, 4) 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따라 벤처기업 등에 투자, 5) 창업·벤처전문사모집합투자기구에 투자, 6) 온라인 소액투자중개로 모집하는 창업 후 7년 이내 중소기업으로서 법에서 정하는 기업의 지분증권에 투자

□ 벤처기업 주식매수선택권 행사이익 비과세 특례

○ 「조세특례제한법」 제16조의2

- 벤처기업 또는 벤처기업이 인수한 기업의 임직원이 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익 중 연 2억원 이내 금액에 대해 소득세 비과세(단, 벤처기업별로는 비과세하는 행사이익이 총 5억원을 초과하지 못함)

□ 벤처기업 주식매수선택권 행사이익 납부특례

○ 「조세특례제한법」 제16조의3

- 벤처기업 임원 등의 주식매수선택권 행사이익(비과세 금액 제외)에 대한 소득세는 원천징수의무자에게 납부특례를 신청하는 경우 원천징수 면제¹⁵⁾
- 벤처기업 임원 등은 주식매수선택권 행사일이 속한 과세기간의 종합소득과세표준 확정신고 및 납부 시 주식매수선택권 행사이익을 포함하여 신고하되, 해당 이익에 대한 소득세액의 5분의 1만 우선 납부하고, 다음 4개 연도에 나머지 세액 4분의 1씩을 각각 납부(5년간 분할납부)

- 다만, 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금으로 받는 경우는 제외

14) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제8호에 따라 개인 등이 벤처투자자 그 성과의 배분을 주된 목적으로 결성하는 조합으로서 제12조에 따라 중소벤처기업부장관에게 등록한 조합

15) 주식매수선택권 행사로 현물을 취득할 경우 소득세를 납부할 현금이 없는 경우에 한하여 적용

□ 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 과세특례

○ 「조세특례제한법」 제16조의4

- 벤처기업 임직원이 행사하는 주식매수선택권이 적격주식매수선택권*에 해당할 경우, 행사이익¹⁶⁾에 대한 소득세는 면제하고, 양도 시 발생하는 이익(비과세 금액 제외)에 대해 양도소득¹⁷⁾으로 과세

* 1) 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제16조의3에 따른 요건¹⁸⁾을 갖출 것, 2) 주식매수선택권의 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사금액의 합계가 5억원 이하일 것

□ 외국인기술자에 대한 소득세의 감면

○ 「조세특례제한법」 제18조

- 외국인기술자¹⁹⁾가 국내에서 내국인에게 근로를 제공한 날(2026년 12월 31일 이전인 경우만 해당)부터 10년간 발생한 근로소득에 대해 소득세의 50% 감면
- 소재·부품·장비 관련 외국인기술자²⁰⁾의 경우(최초 취업일이 2022년 12월 31일 이전인 경우만 해당) 3년간 근로소득세 70% 감면, 이후 2년간 50% 감면
- 원천징수의무자는 징수할 소득세에서 감면 세액을 제외하고 원천징수

16) 행사이익 = 주식매수선택권 행사 시점 주식의 시가 - 주식매수선택권에 부여된 행사가격

17) 양도소득 = 양도 시점 주식의 현재가 - 주식매수선택권 행사 시점 주식 시가

18) 해당 주식매수선택권 행사로 발행주식 총수의 10%를 초과보유 하게 되는 경우, 지배주주에 해당하는 경우, 이미 발행주식 총수의 10%를 초과하여 보유하고 있는 경우 등

* 지배주주란, 해당 법인의 발행주식총수의 1% 이상을 보유한 주주 중에서 특수관계에 있는 자와의 소유 주식 합계가 해당 법인의 주주 중 가장 많은 주주를 의미

19) 자연계·이공계·의학계 학사 이상 학위 소지자이면서 국외 대학 및 연구기관 등에서 5년 이상 연구개발 및 기술개발 경험이 있고, 근로를 제공할 기업과 친족관계 혹은 지배관계에 있지 않은 등의 요건을 충족해야 함

20) 「소재부품장비산업법」 제16조에 따른 특화선도기업 등에서 근무하는 사람

□ 내국인 우수 인력의 국내복귀에 대한 소득세 감면

○ 「조세특례제한법」 제18조의3

- 학위 취득 후 국외에서 5년 이상 거주하면서 연구개발 및 기술개발 경험을 가진 사람으로서 내국인 우수 인력이 국내에 거주하면서 연구기관 등에 취업한 경우 취업일(2025년 12월 31일 이전인 경우만 해당)부터 10년간 발생한 근로소득에 대해 소득세의 50% 감면
- 소득세 감면기간은 소득세를 감면받은 사람이 다른 연구기관 등에 취업하는 경우에 관계없이 소득세를 감면받은 최초 취업일부터 계산
- 원천징수의무자는 징수할 소득세의 50%를 원천징수

□ 통합투자세액공제

○ 「조세특례제한법」 제24조

- 기계장치 등 사업용 유형자산, 특정시설 등에 대한 투자액의 일정 비율을 소득세 또는 법인세에서 공제
 - 기존에는 특정시설 투자세액공제로서 연구시험용 및 직업훈련용 시설, 에너지 절약시설, 환경보전시설, 근로자복지증진시설, 안전시설, 생산성향상 시설 등으로 세분화되었던 투자 관련 세액공제 제도가 2021년부터 통합투자세액공제로 통합·단순화 되었음²¹⁾
- 일반기술의 경우 기업 규모에 따라 투자금액의 1 ~ 10%, 신성장·원천기술은 3 ~ 12%, 국가전략기술은 15 ~ 25%의 기본 공제율을 적용 받음

21) 기획재정부(2020), 「2020년 세법개정안 상세본」

<표 2-5> 통합투자세액공제 기본 공제율

구분	중소기업	중견기업	대기업
일반기술 사업화 시설	10%	5%	1%
신성장·원천기술 사업화시설	12%	6%	3%
국가전략기술 사업화 시설	25%	15%	15%

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/법령/조세특례제한법> (검색일: 2025.6.9.)

- 통합투자세액공제는 기본 공제율에 따른 세액공제에 더해 초과분에 추가 공제를 받을 수 있음
 - 해당 과세연도 투자액이 직전 3년간 연평균 투자액을 초과하는 경우 초과분의 3%(국가전략기술은 4%)를 추가로 공제받을 수 있음
 - 다만, 초과분에 따른 공제액은 기본 공제액의 2배를 한도로 함

□ 전략적 제휴를 위한 비상장 주식교환 등에 대한 과세특례

- 「조세특례제한법」 제46조의7
 - 비상장 벤처기업 등의 지분율 10% 이상을 보유한 주주가, 해당 벤처기업의 주식과 제휴법인의 주식을 교환·현물출자 등을 통해 취득하여 1년 이상 보유하는 경우, 발생한 양도차익에 대한 양도소득세를 취득한 제휴법인의 주식을 처분할 때까지 과세이연
- 다만, 다음의 요건을 충족해야 특례 적용 가능
 - 전략적 제휴는 1) 벤처기업과 다른 법인(제휴법인)이 계약 당사자가 될 것, 2) 제휴대상 사업 내용이 실현가능하고 구체적일 것, 3) 제휴사업에서 발생하는 손익의 분배방법을 정할 것, 4) 기술·정보·시설·인력·자본 등의 협력에 관한 사항을 포함할 것

□ 주식매각 후 벤처기업 등 재투자에 대한 과세특례

○ 「조세특례제한법」 제46조의 8

- 벤처기업 또는 벤처 졸업 7년 이내 기업(이하 매각대상기업)의 창업주 또는 발기인이 동 기업의 주식의 일정 비율 이상을 특수관계인 외의 자에 양도하고, 이 양도대금 중 50% 이상을 2년 이내에 재투자할 경우, 재투자주식을 처분할 때까지 양도소득세 과세를 이연

○ 기업 매각 및 재투자 관한 다음의 요건을 충족해야 함

- 매각대상기업의 최대주주는 본인 보유 주식의 30% 이상을 양도해야 함
- 벤처투자조합, 신기술사업투자조합, 전문투자조합, 벤처기업투자신탁의 수익증권, 벤처기업 또는 창업 3년 이내 중소기업에 재투자 할 것
- 재투자 기업의 최대주주와 혈족관계에 속하지 않을 것
- 재투자로 취득한 주식 또는 출자지분을 3년 이상 보유할 것

□ 벤처기업 복수의결권주식²²⁾ 취득 관련 과세특례

○ 「조세특례제한법」 제47조

- 「벤처기업법」에 따른 벤처기업의 창업주가 해당 벤처기업이 발행한 복수의결권주식을 취득하기 위해 본인이 보유한 보통주식을 현물출자할 때 발생하는 양도차익에 대해, 복수의결권주식이 벤처기업의 증권시장 상장, 존속기간 만료, 상속 또는 양도 등으로 인해 보통주로 전환된 시점까지 양도소득세 과세를 이연하는 제도

□ 외국인 투자기업의 자본재도입에 대한 관세 등 면제

○ 「조세특례제한법」 제121조의3(관세등의 면제)

- 외국인투자기업이 사업에 필요한 자본재(기계, 설비 등)를 신고 후 한국으로 도입하는 경우, 1) 외국투자자로부터 출자받아 도입하는 자본재 또는 2) 외국투자

22) 1주당 최대 10개의 의결권이 부여되는 주식

가가 출자목적물로 도입하는 자본재에 해당하는 경우 관세·개별소비세 및 부가가치세를 면제함

- 단, 「자본시장법」에 따른 주권상장법인이 발행한 기존주식의 취득 등의 경우 위의 면제를 적용하지 않음

□ 제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면

- 「조세특례제한법」 제121조의8
 - 제주첨단과학기술단지 입주기업 중 감면대상사업(생물산업, 정보통신산업 등)에서 발생하는 소득에 대해 최초 소득이 발생한 연도부터 3년간 법인세 또는 소득세를 전액 감면하고, 그 이후 2년까지는 50%를 감면함
- 감면 한도는 아래의 두 금액을 합한 금액에 한함
 - 투자누계액의 50%
 - 감면대상사업장의 상시근로자 수 × 1천5백만원(청년 상시근로자와 서비스업의 상시근로자의 경우 2천만원)
- 단, 감면받은 기업에서 2년 이내 상시근로자 수 감소 발생 시, 폐업 또는 법인 해산 등, 사업장의 지역 이전 시 추징함

□ 학술연구용품의 감면

- 「관세법」 제90조
 - 기업부설 연구소, 연구개발 전담부서 설치 신고 기업 또는 산업기술연구조합 등이 산업기술의 연구개발 사용을 목적으로 수입하는 물품(시약, 견본품, 연구개발 대상물품 제조 또는 수리용 원재료 등 고시품목)에 대해 관세를 80% 감면함
- 다만, 산업기술연구조합의 경우 다음의 요건을 만족해야 함
 - 기술개발을 위한 공동연구시설을 갖추고 연구전담요원(자연계분야 학사 이상 학위 보유 필요) 3인을 상시 확보해야 함

□ 공장자동화 물품에 대한 관세 감면

- 「관세법」 제95조(환경오염방지물품 등에 대한 감면)제1항제3호
 - 국내 제작이 곤란한 기계·전자기술 또는 정보처리기술을 응용한 공장 자동화 기계·기구·설비와 핵심 부분품의 수입 시 관세를 감면함
- 동법 시행규칙 46조에 따라, 기업 규모에 따라 관세 감면율을 차등 적용
 - 중소 제조업체는 50%, 중견 제조기업은 30% 적용(2026년 12월 31일까지 수입신고하는 경우)

□ 직무발명보상금에 대한 비과세

- 「소득세법」 제12조(비과세소득)
 - 「발명진흥법」에 따른 직무발명보상금(종업원, 법인의 임원 등이 직무에 관하여 발명한 것을 사용자에게 승계하고, 승계의 대가로 받는 보상금) 중 연 700만원 이하의 금액에 대해 소득세를 과세하지 않음
 - 대학의 교직원, 종업원 등이 퇴직한 후에 사용자, 산학협력단으로부터 받거나 대학의 학생이 소속 대학의 산학협력단으로부터 받는 직무발명보상금도 700만원까지 비과세
- 다음의 경우 비과세소득에서 제외함
 - 직무발명보상금을 지급한 사용자 등 또는 산학협력단과 대통령령으로 정하는 특수관계에 있는 자가 받는 직무발명보상금

□ 연구·인력개발준비금의 손금산입

- 「조세특례제한법」 제9조(법률 제16835호, 2019. 12. 31.)²³⁾

23) 「2025년도 조세지출예산서」 상 적용 기한은 2013년 종료되었으나 경과규정 등에 따라 운용 중에 있는 항목으로, 「조세특례제한법」 제9조(연구·인력개발준비금의 손금산입)는 2019년 12월 31일 삭제됨에 따라 해당 내용은 조세특례제한법(법률 제16835호, 2019. 12. 31.)을 인용함

- 내국인이 연구개발 및 인력개발 필요비용 충당을 위해 연구·인력개발준비금을 적립한 경우 해당 과세연도 수입금액의 3%에 한해 해당 과세연도 소득금액 계산시 손금 산입
- 준비금 계정 사용액은 3년간 균등 분할하여 익금 산입

□ 제주첨단과학기술단지 입주기업 수입물품에 대한 관세의 면제

- 「조세특례제한법」 제121조의10
 - 제주첨단과학기술단지 입주기업이 연구개발 사용을 위해 수입하는 물품에 대한 관세를 면제함
- 단, 해당 물품에 대해 아래의 사항을 준용함
 - 물품의 수입신고 수리일로부터 3년 이내 위의 용도 외의 사용자에게 양도하는 경우, 감면대상사업장의 폐업 등 또는 지역 이전 시 면제된 관세를 추징함

나. R&D 관련 조세지출 제도 유형별 현황

□ 민간 R&D 촉진 관련 28개 조세지출 제도의 세부내용을 기반으로 R&D 기획 및 준비, R&D 수행, 인재유치, 투자유치, 투자회수(EXIT), 기술이전, 기업경영 전반이라는 7개 유형으로 구분하였음

- R&D 기획 및 준비
 - R&D를 수행하기 전 단계에서 혜택을 받을 수 있는 조세지출 제도로서
 - 연구개발 관련 출연금 등의 과세특례, 연구·인력개발준비금의 손금산입 제도가 이에 해당
- R&D 수행
 - R&D 수행 단계에서 혜택을 받을 수 있는 조세지출로서

- 연구·인력개발비에 대한 세액공제, 통합투자세액공제, 학술연구용품의 감면, 외국인 투자기업의 자본재도입에 대한 관세 등 면제, 제주첨단과학기술단지 입주기업 수입물품에 대한 관세의 면제가 이에 해당

○ 인재유치

- 아공계, 벤처기업 등으로 우수한 인재를 유치하기 위한 조세지출로서
- 외국인 기술자에 대한 소득세의 감면, 내국인 우수 인력의 국내복귀에 대한 소득세 감면, 직무발명보상금에 대한 비과세, 벤처기업 주식매수선택권 행사이익 비과세 특례, 벤처기업 주식매수선택권 행사이익 납부·과세특례가 이에 해당

○ 투자유치

- R&D 및 벤처기업 운영 등에 필요한 자원 마련을 지원하기 위한 조세지출로서
- 벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제, 내국법인의 벤처기업 등への 출자에 대한 과세특례, 벤처투자회사 등의 주식양도차익 등에 대한 비과세, 창업기업 등への 출자에 대한 과세특례, 주식매각 후 벤처기업등 재투자에 대한 과세특례, 벤처투자회사 등의 소재·부품·장비 전문기업 주식양도차익 등에 대한 비과세가 이에 해당

○ 투자회수(EXIT)

- 기술창업 기업 등의 EXIT을 지원하기 위한 조세지출로서
- 기술혁신형 합병·주식취득에 대한 세액공제, 내국법인의 소재·부품·장비 전문기업 등への 출자·인수에 대한 과세특례가 이에 해당

○ 기술이전

- R&D 성과의 이전을 지원하기 위한 조세지출로서
- 기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례가 이에 해당

○ 기업경영 전반

- 연구소기업, 벤처기업 등에 대한 법인세 감면 등을 통해 혁신 기업의 경영 전반을 지원하기 위한 조세지출로서

- 창업벤처중소기업에 대한 세액감면, 연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 등의 감면, 공장자동화 물품에 대한 관세 감면, 전략적 제휴를 위한 비상장 주식교환 등에 대한 과세특례, 제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면, 벤처기업 출자자의 제2차 납세의무 면제, 벤처기업 복수의결권주식 취득 관련 과세특례가 이에 해당

□ 7개 유형별 조세지출 제도의 지원 현황은 다음과 같음

- R&D 수행과 관련된 조세지출 규모가 전체 조세지출 규모의 약 93.1%를 차지하여 대부분의 R&D 관련 조세지출은 R&D 수행 단계에서 혜택을 받을 수 있는 것으로 나타남
- 다음으로 벤처투자회사 등의 주식양도차익 등에 대한 비과세와 같이 투자유치를 위한 조세지출이 약 4.8%를 차지하였으며, 그 외 기업경영 전반, 인재유치, 투자회수, 기술이전, R&D 기획 및 준비 단계에서의 조세지출은 미미한 수준
- 한편, 다른 조세지출 제도에 비해 R&D 수행단계에서 받을 수 있는 조세지출 중 연구·인력개발비 세액공제 규모가 매우 크기 때문에 해당 제도를 제외하고 현황을 다시 살펴봄
 - 연구·인력개발비 세액공제 제도를 제외하더라도 여전히 R&D 수행 단계에서의 조세지출 규모가 약 65.6%로 가장 크게 나타남
 - 반면, 우수 인재유치, 투자회수(EXIT), 기술이전, R&D 기획 및 준비 등에 대한 지원을 확대할 필요가 있어 보임

<표 2-6> 7개 유형별 R&D 조세지출 현황

(단위: 억원, %)

연구·인력개발비 세액공제 포함			연구·인력개발비 세액공제 제외		
구분	조세지출 규모	비중	구분	조세지출 규모	비중
R&D수행	53,900	93.1	R&D수행	7,598	65.6
투자유치	2,800	4.8	투자유치	2,800	24.2
기업경영	965	1.7	기업경영	965	8.3
인재유치	130	0.2	인재유치	130	1.1
투자회수(EXIT)	76	0.1	투자회수(EXIT)	76	0.7
기술이전	6	0.0	기술이전	6	0.1
R&D기획 및 준비	4	0.0	R&D기획 및 준비	4	0.0
총합계	57,881	100.0	총합계	11,579	100.0

주: 다른 조세지출 제도에 비해 연구·인력개발비 세액공제 규모가 매우 크기 때문에 연구·인력개발비 세액공제를 제외한 제도 현황을 오른쪽에 별도로 제시

자료: 연구진 작성

다. R&D 관련 조세지출 제도 지원방식별 현황

□ 민간 R&D 촉진 관련 28개 조세지출 제도의 지원방식을 세액공제, 소득 공제, 특정소득 비과세, 관세감면, 법인세감면, 소득세감면, 과세이연이라는 7개 유형으로 구분하였음

○ 세액공제

- R&D 비용, 주식 취득가액 등 특정 비용의 일정 비율(세액공제율)을 납부할 법 인세에서 공제하는 조세지출로서 결손 시 적용이 불가능하다는 특징이 있음
- 연구·인력개발비에 대한 세액공제, 통합투자세액공제, 내국법인의 벤처기업 등에 의 출자에 대한 과세특례, 기술혁신형 합병·주식취득에 대한 세액공제, 내국법인 의 소재·부품·장비전문기업 등등의 출자·인수에 대한 과세특례가 이에 해당

○ 소득공제

- 총소득에서 특정 소득의 일정 비율(소득공제율)을 공제하는 조세지출로서 결손 시 적용이 불가능하다는 특징이 있음

- 벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제가 이에 해당
- 특정소득 비과세
 - 특정 소득을 비과세하는 조세지출로서 이미 발생한 소득을 비과세하는 제도가므로 세무조정(익금불산입 등) 과정에서 수혜 가능
 - 벤처투자회사 등의 주식양도차익 등에 대한 비과세, 벤처기업 주식매수선택권 행사이익 비과세 특례, 창업기업 등예의 출자에 대한 과세 특례, 벤처투자회사 등의 소재·부품·장비 전문기업 주식양도차익 등에 대한 비과세, 직무발명보상금에 대한 비과세가 이에 해당
- 관세감면
 - 특정 연구개발물품, 자본재 수입 시 부과되는 관세를 감면하는 조세지출로서 결손 여부에 관계없이 수혜 가능
 - 학술연구용품의 감면, 외국인 투자기업의 자본재도입에 대한 관세 등 면제, 공장자동화 물품에 대한 관세 감면, 제주첨단과학기술단지 입주기업 수입물품에 대한 관세의 면제가 이에 해당
- 법인세 감면
 - 법인이 납부해야 할 법인세의 일부를 감면하는 조세지출로서 결손 시 적용 불가능
 - 창업벤처중소기업에 대한 세액감면, 연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 등의 감면, 기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례, 제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면, 벤처기업 출자자의 제2차 납세의무 면제가 이에 해당
- 소득세 감면
 - 연구개발 인력에 대한 소득세를 감면하는 조세지출로서 법인의 결손 여부에 관계없이 수혜 가능
 - 외국인 기술자에 대한 소득세의 감면, 내국인 우수 인력의 국내복귀에 대한 소득세 감면이 이에 해당

○ 과세이연

- 납부해야 할 법인세 및 소득세 납부 시점을 미래로 연기하는 조세지출로서 이미 발생한 소득에 대한 납세의무를 유예하는 제도이므로 결손 여부에 관계없이 수혜 가능²⁴⁾
- 주식매각 후 벤처기업 등 재투자에 대한 과세특례, 벤처기업 주식매수선택권 행사이익 납부·과세특례, 연구개발 관련 출연금 등의 과세특례, 전략적 제휴를 위한 비상장 주식교환 등에 대한 과세특례, 연구·인력개발준비금의 손금산입, 벤처기업 복수의결권주식 취득 관련 과세특례가 이에 해당

□ 7개 지원방식별 조세지출 제도의 지원 현황은 다음과 같음

- R&D 비용, 주식 취득가액 등 특정 비용의 일정 비율(세액공제율)을 납부할 법인세에서 공제하는 세액공제 방식이 전체 조세지출 규모의 약 94.2%를 차지하여 대부분의 R&D 관련 조세지출은 세액공제 방식으로 운영되는 것으로 나타남
- 다음으로 총소득에서 특정 소득의 일정 비율(소득공제율)을 공제하는 소득공제 방식이 약 3.3%를 차지하였으며, 그 외 법인세 감면, 특정소득 비과세, 관세 감면, 소득세 감면, 과세이연 방식은 미미한 수준
- 한편, 다른 조세지출 제도에 비해 세액공제 방식 중 하나인 연구·인력개발비 세액공제 규모가 매우 크기 때문에 해당 제도를 제외하고 현황을 살펴봄
 - 연구·인력개발비 세액공제 제도를 제외하더라도 여전히 세액공제 방식의 조세지출 규모가 약 70.8%로 가장 컸으며, 특정소득 비과세, 특정소득 비과세, 관세 감면, 소득세 감면, 과세이연 방식의 조세지출은 여전히 미미한 수준으로 나타남

24) 일반적인 과세이연은 납부해야 할 법인세 등이 있어야 적용 가능하나, R&D 관련 과세이연 제도들은 이미 발생한 소득에 대한 세금을 과세이연 하는 것이므로 결손 여부에 관계없이 수혜 가능한 것으로 분류하였음

<표 2-7> 7개 지원방식별 R&D 조세지출 현황

(단위: 억원, %)

연구·인력개발비 세액공제 포함			연구·인력개발비 세액공제 제외		
구분	조세지출 규모	비중	구분	조세지출 규모	비중
세액공제	54,500	94.2	세액공제	8,198	70.8
소득공제	1,905	3.3	소득공제	1,905	16.5
법인세 감면	926	1.6	법인세 감면	926	8.0
특정소득 비과세	295	0.5	특정소득 비과세	295	2.5
관세 감면	171	0.3	관세 감면	171	1.5
소득세 감면	55	0.1	소득세 감면	55	0.5
과세이연	29	0.1	과세이연	29	0.3
총합계	57,881	100.0	총합계	11,579	100.0

주: 다른 조세지출 제도에 비해 연구·인력개발비 세액공제 규모가 매우 크기 때문에 연구·인력개발비 세액공제를 제외한 제도 현황을 오른쪽에 별도로 제시

자료: 연구진 작성

□ 7개 지원방식별 조세지출 제도를 기업의 “세무조정 후 결손”에도 불구하고, 혜택을 받을 수 있는지 여부로 구분하여 살펴봄

- 7개 지원방식 중 세액공제, 소득공제, 법인세 감면 방식은 세무조정 후 결손 시 해당 조세지출 제도의 혜택을 받을 수 없음
 - 세액공제, 소득공제, 법인세 감면은 납부할 법인세 혹은 세무조정 후 소득이 있어야 적용할 수 있는 제도이기 때문임
- 반면, 특정소득 비과세, 관세 감면, 소득세 감면, 과세이연은 세무조정 후 결손 여부에 관계없이 해당 조세지출의 혜택을 받을 수 있음
 - 특정소득 비과세는 주식매수선택권 행사이익 비과세 특례, 창업기업 등예의 출자에 대한 과세특례처럼 대주주(개인)에 대한 주식 양도소득세를 비과세하는 제도이므로 기업의 영업활동 결과와 무관하게 혜택을 받을 수 있음
 - 또한 벤처투자회사 등의 주식양도차익 등에 대한 비과세, 소부장 전문기업 주식양도차익 등에 대한 비과세 역시 해당 특정 소득인 주식양도차익 및 배당소득에 과세하는 것이므로 세무조정 과정(익금불산입)에서 해당 조세지출의 혜택을 받을 수 있음

- 세무조정 후 결손에도 불구하고 조세지출의 혜택을 받을 수 있는 제도는 약 1.0%에 불과하였으며, 연구·인력개발비 세액공제 제도를 제외하더라도 약 4.7%에 불과

<표 2-8> 결손 여부에 따른 조세지출 수혜 가능 제도

(단위: 억원, %)

연구·인력개발비 세액공제 포함			연구·인력개발비 세액공제 제외		
구분	조세지출 규모	비중	구분	조세지출 규모	비중
결손시 수혜 가능	550	1.0	결손시 수혜 가능	550	4.7
결손시 수혜 불가능	57,331	99.0	결손시 수혜 불가능	11,029	95.3
총합계	57,881	100.0	총합계	11,579	100.0

주: 다른 조세지출 제도에 비해 연구·인력개발비 세액공제 규모가 매우 크기 때문에 연구·인력개발비 세액공제를 제외한 제도 현황을 오른쪽에 별도로 제시
자료: 연구진 작성

라. 소결

- 민간 R&D 촉진을 위한 조세지출 제도를 유형별로 구분하였을 때, R&D 수행 시 받을 수 있는 조세지출이 약 93.1%로 나타났음
 - R&D 수행단계 외 투자유치, 인재유치, 투자회수(EXIT), 기술이전, R&D 기획 및 준비단계에 대한 조세지출 지원 확대가 필요할 것으로 보임
- 투자회수(EXIT)와 투자유치 지원을 위해 기술혁신형 합병 및 구조 취득에 대한 세액공제율의 인상과 최저한세율 적용 배제가 필요함
 - 「조세특례제한법」 제12조의3 및 제12조의4에는 기술혁신형 합병 및 구조 취득에 대해 각각 세액공제 10%를 적용²⁵⁾하고 있으며, 제132조에 따라 최저한세율이 적용되고 있음
 - 투자회수(EXIT)와 투자유치 지원을 위해 세액공제율 인상과 최저한세 적용 배제 등의 개선이 필요함

25) 2023년 국세통계연보 자료에 따르면, 기술혁신형 주식취득에 대한 세액공제는 12개 기업이 총 75.8억원의 공제를 받아서 기업당 평균 약 6.3억원을 세액공제 받은 것으로 나타났음

- 중소기업의 연구·인력개발비 세액공제는 「조특법」 제132조에 따라 최저한세 적용이 배제되어 있는데, 이와 유사한 방법으로 최저한세 적용 배제가 필요

□ 이공계 분야에 우수한 인재를 유치하기 위해 직무발명보상금에 대한 조세지출 확대가 필요함

- 「소득세법」 제12조에 따라 직무발명보상금은 700만원까지 비과세되고 있음
- 국세청 국세통계연보²⁶⁾ 자료에 따르면, 2022년 기준으로 직무발명보상금을 약 20억원 수령한 연구자가 10여명인 것으로 나타났으며, 이들이 부담해야 하는 소득세율은 지방세까지 포함하면 49.5%에 달함
- 이공계 분야의 우수인재 유치 등을 위해 연구성과에 대한 소득세 부담을 완화할 필요가 있음
- 이를 위해 직무발명보상금을 기타소득으로 분류하고, 분리과세를 통해 연구자의 소득세 부담을 완화할 필요가 있음²⁷⁾

□ R&D 기획 및 준비에 대한 조세지출 확대가 필요함

- R&D를 수행하기 전에 해당 연구개발의 시장성을 확인하고, IP 포트폴리오 분석을 통해 R&D 성과물의 사업화 가능성을 제고할 수 있음
- 그러나 현재는 R&D 수행 전에 R&D 기획 및 준비 단계에서 지원되는 조세지출 제도가 전무한 상황
- 2013년까지는 R&D 준비금을 손금산입하여 과세이연하는 조세지출 제도가 시행되었으나, 2014년에 폐지되었는데, 당시 세법개정안²⁸⁾에 따르면, 저금리 기조로 인해 과세이연의 실효성이 미미하고, 국제적으로 운용되지 않는 제도라는 것이 폐지 사유였음

26) 국세청(2023), 「국세통계연보(4-2-5 근로소득 연말정산 신고 현황 V)」

27) 자세한 내용은 김학효 외(2023) 참조

28) 기획재정부(2013), 「2013년 세법개정안 문답자료」

- 2013년과 달리 현재는 기업의 투자 환경이 불확실하고, 해외 주요국도 기업 투자를 지원하기 위해 각종 보조금을 지급하는 상황이므로 R&D 준비금 손금산입 제도의 재시행을 통해 민간 R&D 준비를 촉진할 필요가 있음
- 또한 「조특법 시행령」 제9조의 세액공제되는 연구 및 인력개발비의 종류에 IP 포트폴리오 분석 등 R&D 기획 단계에서 소요되는 비용을 포함하여 R&D 기획을 장려할 필요가 있음

□ R&D 성과의 이전을 촉진하기 위해 기술취득에 대한 과세특례를 확대할 필요가 있음

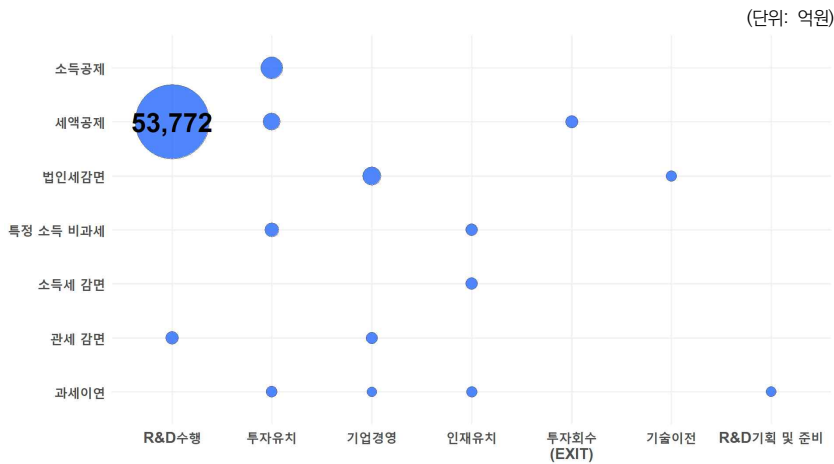
- 기술취득 금액의 5%(중소기업은 10%)를 세액공제하고 있는데, 세액공제를 인상을 통해 기술취득 비용 부담을 완화할 필요가 있음
 - 2023년 국세통계연보 자료에 따르면, 기술취득에 대한 세액공제는 18개 기업이 총 1,900만원을 공제받아서 기술취득 건당 약 100만원의 세액공제를 받은 것으로 나타나 제도의 실효성을 제고할 필요
- 이를 통해 대학 및 출연연, 민간기업 등이 개발한 기술의 이전이 촉진될 수 있을 것으로 보임

□ 한편, 위에서 제시한 공제율의 인상, 최저한세 적용 제외 등의 개선이 이루어지더라도, 세무조정 후 결손 기업은 조세지출의 혜택을 받을 수 없으므로 이를 위한 고려가 있어야 함

- 현재 운영되고 있는 대부분의 R&D 조세지출 제도는 세무조정 후 결손 시 그 혜택을 받을 수 없는 방식으로 운영되고 있었음
 - 세무조정 후 결손 시 조세지출의 혜택을 받을 수 없는 경우가 약 99%에 달함
- 따라서 연구·인력개발비 세액공제와 같이 세무조정 후 결손 시 혜택을 받을 수 없는 조세지출 제도에 대해 환급의 적용 등을 고려할 필요가 있음

- 미국의 경우 결손 등으로 인해 세액공제를 받지 못하면, 공제받지 못한 금액을 고용주의 사회보장세(건강보험료 등) 부담분에 적용하여 사회보장세 부담을 완화해주고 있음(최대 25만달러까지)²⁹⁾
- 우리나라에서도 2023년 5월에 국가전략기술 시설투자 세액공제액을 환급하거나, 공제액을 양도(매매)하는 「조특법」 개정안이 발의된 사례가 있음³⁰⁾
- 벤처기업 등을 대상으로 결손 등으로 인해 공제를 받지 못하는 경우 상한을 설정하여 공제받지 못한 금액의 일부를 환급하고, 해당 환급액을 R&D 관련 지출에만 사용하도록 규정한다면, 초기 창업 기업의 유동성 확보와 민간 R&D 투자 촉진에 도움이 될 것으로 보임
- 다만, 환급 상한액과 대상 기업 설정 등에 대한 구체적인 후속 연구는 필요

[그림 2-2] 유형별·지원방식별 조세지출 제도 규모



주: 조세지출 규모를 동그라미의 크기로 표현

자료: 연구진 작성

29) IRS, <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/qualified-small-business-payroll-tax-credit-for-increasing-research-activities> (검색일: 2025.6.20.)

30) 의안정보시스템, https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_T2Q300N4M2U7V1U1B3A1B5Z5Y6G9E2 (검색일자: 2025.6.21.)

<표 2-9> 유형별·지원방식별 조세지출 규모

(단위: 억원, %)

지원방식 지원유형	세무조정 후 결손에도 불구하고 조세지출 혜택 적용 가능						세무조정 후 결손 시 조세지출 혜택 적용 불가					
	과세이연	관세 감면	소득세 감면	특정 소득 비과세	소계	비중	법인세 감면	세액공제	소득공제	소계	비중	총합계
R&D수행		128			128	23.3		53,772		53,772	93.8	53,900
투자유치	15			228	243	44.2		652	1,905	2,557	4.5	2,800
기업경영	2	43			45	8.2	920			920	1.6	965
인재유치	8		55	67	130	23.6				0	0.0	130
투자회수 (EXIT)					0	0.0		76		76	0.1	76
기술이전					0	0.0	6			6	0.0	6
R&D기획 맞준비	4				4	0.7				0	0.0	4
총합계	29	171	55	295	550	100.0	926	54,500	1,905	57,331	100.0	57,881

자료: 연구진 작성

<표 2-10> 유형별·지원방식별 조세지출 제도 목록

지원방식 지원유형	세무조정 후 결손에도 불구하고 조세지출 혜택 적용 가능				세무조정 후 결손 시 조세지출 혜택 적용 불가		
	과세이연	관세감면	소득세감면	특정소득비과세	법인세감면	세액공제	소득공제
R&D수행		학술연구용품관세 감면, 외투기업자본 재도입관세감면, 제주 첨단과학기술단지 입주기업관세면제				연구인력개발비세액 공제, 통합투자세액공제	
투자유치	주식매각후벤처기업 재투자제한과세 특례			벤처투자회사주식 양도차익비과세, 창업 기업출자에대한과세 특례, 소부장주식양도 차익비과세		벤처기업출자에대한 과세특례	벤처투자조합출자 소득공제
기업경영	전략적제휴를위한 비상장주식교환과세 특례, 벤처기업복수 의결권주식취득과세 특례	공장자동화물품관세 감면,			창업벤처중소기업에 대한 세액감면, 연구 개발특구임주기업법 인세감면, 제주첨단 과학기술단지입주 기업법인세감면, 벤처기업출자자2차 납세의무면제		

40 민간 R&D 촉진을 위한 조세지원 제도 현황 및 수혜 결정요인 분석 연구

지원방식 지원유형	세무조정 후 결손에도 불구하고 조세지출 혜택 적용 가능				세무조정 후 결손 시 조세지출 혜택 적용 불가		
	과세이연	관세감면	소득세감면	특정소득비과세	법인세감면	세액공제	소득공제
인재유치	벤처기업주식매수선택권행사이익납부·과세특례		외국인기술자소득세 감면, 내국인우수인력복귀 소득세감면	주식매수선택권행사 이익비과세특례, 직무발명보상금비과세			
투자회수 (EXIT)						기술혁신형합병주식 취득세액공제, 소부장기업출자인수에 대한과세특례	
기술이전					기술이전및취득에 대한과세특례		
R&D기획 및준비	연구개발출연금과세 특례, 연구인력개발 준비금 손금산입						

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 민간 R&D 촉진을 위한 조세지출 제도 수혜 결정요인 분석

제1절 분석 개요

1. 분석 자료

- 조세지출 제도 수혜 결정요인은 기업부설연구소를 보유한 대·중·소기업 약 44,000개의 재무데이터를 활용하여 분석
 - 기업부설연구소 지정 및 사후관리를 담당하는 한국산업기술진흥협회 자료³¹⁾에 따르면, 2021년 기준 기업부설연구소를 보유한 기업 수는 44,069개로 본 분석에 사용한 재무데이터는 기업부설연구소를 보유한 기업 전수에 가까운 정보를 포함하고 있는 자료임
 - R&D 관련 조세지출 수혜기업의 특성을 분석하는 본 분석의 목적상 부설연구소를 보유한 기업을 분석 대상으로 하는 것이 적절하다고 판단
 - 특히 기업의 규모가 R&D 관련 조세지출 수혜 여부에 미치는 영향을 분석하기 위해서는 모든 규모(대·중·소)의 기업에 대한 자료가 필요한데, 이 역시 기업부설연구소 보유 기업을 대상으로 분석한 사유이기도 함
 - 본 분석에서 사용한 재무데이터에는 기업부설연구소를 보유한 국내 대·중·소 기업에 대한 전수에 가까운 정보가 포함되어 있음
 - 또한 본 분석에 사용한 재무데이터에는 기업별 설립일, 종사 산업 등 기업 개요 자료와 재무상태표, 손익계산서, 제조원가명세서, 현금흐름표 등의 재무 관련 각종 변수가 포함되어 있음

31) 한국산업기술진흥협회, <https://www.rnd.or.kr/user/infoservice/stats1.do> (검색일: 2025.6.20.)

- 이를 통해 조세지출 수혜 여부에 영향을 미치는 기업의 다양한 재무적 특성, 기타 특성(업력, 업종 등)을 분석할 수 있음

2. 수혜 결정요인 분석 목적 및 방법

□ 본 장에서는 R&D 지출액 관련 조세지출을 포함한 다양한 조세지출 수혜 기업의 특성 분석을 통해 조세지출 제도 수혜결정 요인을 분석하고, 제도 개선의 시사점을 도출함

- 민간 R&D 관련 조세지출을 대상으로 한 대부분의 기존 연구들은 연구·인력개발 비 세액공제와 같이 특정한 하나의 조세지출 제도가 기업의 R&D 투자 및 재무성과 등에 미친 경제적 효과성을 분석하고 있음
- 반면, 본 연구에서는 기업규모, 업력, 종사 산업, 각종 재무지표 등을 기준으로 조세지출 제도 수혜기업과 미수혜기업 간 특성 차이를 분석
 - 패널 로짓 분석으로 조세지출 제도 수혜 여부에 영향을 주는 변수를 확인하고, 조세지출 제도 개선방안을 제시하는 것이 목적

□ 성향점수매칭 방법을 활용하여 조세지출 수혜 여부 외 종사 산업, 업력, 재무상황 등의 특성이 유사한 기업들만 분석 대상으로 하였음

- 성향점수매칭(P propensity Score Matching, PSM)을 통해 조세지출 수혜 여부를 제외하고 다른 특성은 유사한 기업들만 추출하여 수혜여부 결정요인을 분석
 - 성향점수란, 특정 정책에 참여할 혹은 정책의 대상이 될 조건부 확률을 의미하는데, 본 연구에서는 조세지출 수혜 가능성에 영향을 미칠 수 있는 업력, 매출액, 자산, 부채, 자본 등으로 구성된 성향점수를 활용
 - 처치군(조세지출 수혜 기업)과 성향점수가 가장 근접해 있는 대조군(조세지출 미수혜 기업)을 매칭하는 최근접 매칭을 사용

□ 조세지출 수혜 여부 결정요인 분석을 위해 패널 로짓 모형을 사용

- 패널 로짓은 종속변수가 0과 1의 값을 갖는 이항변수일 때 사용할 수 있는 분석 모형으로 본 분석의 경우 개별 기업이 각 연도에 조세지출 혜택을 받았으면 1, 받지 않았으면 0의 값을 갖기 때문에 패널 로짓 모형을 사용
- 또한 본 분석은 기업의 다양한 특성 중 조세지출 수혜 여부에 영향을 미치는 변수를 확인하는 것이 목적이므로 랜덤효과 모형을 사용
 - 패널 로짓 모형은 고정효과와 랜덤효과로 각각 추정이 가능한데, 고정효과의 경우 종사 산업 등 시간에 따라 불변하는 기업의 특성이 수혜여부에 미치는 영향은 추정이 불가능하므로 본 분석에서는 고정효과 대신 랜덤효과 모형³²⁾을 사용

$$\Pr[y = 1]_{it} = \alpha + \beta X_{it-1} + u_{it}, \quad i = 1, \dots, I, \quad t = 1, \dots, T$$

- $y_{i,t}$: 조세지출 혜택을 받았으면 1, 못 받았으면 0
 - 조세지출 수혜 여부는 Lopez et al. (1998), 서갑수·이진수(2012) 등에서 사용한 방법론을 활용하여 추정했는데, 연도별 법인세 법정최고세율과 해당 기업의 유효법인세율을 비교하여 추정³³⁾
 - 본 분석은 특정 조세지출 제도를 대상으로 하는 것이 아니라, 기업이 받을 수 있는 전체 조세지출 수혜 여부를 대상으로 한다는 점을 유념할 필요가 있음
- $X_{i,t}$: 조세지출 수혜 여부에 영향을 미치는 다양한 기업의 특성
 - 직전연도 흑자 여부: 당기순이익을 기준으로 흑자면 1

32) 랜덤효과 모형은 시간에 따라 불변하는 변수의 영향도 추정이 가능하다는 장점이 있으나, 다른 설명변수와의 상관관계가 있을 경우 추정치가 편향될 수 있다는 단점이 있음

33) 법정최고세율이 유효법인세율을 초과하면 조세지출 혜택을 받은 것으로 간주하고, 법정최고세율이 유효법인세율과 같거나 작다면 조세지출 혜택을 받지 못한 것으로 간주하였음. 여기서 유효법인세율은 법인세 비용을 법인세비용차감전순이익으로 나누어 산출하였음

- 직전연도 R&D 지출 총액: 손익계산서상의 연구비, 경상연구개발비, 개발비와 제조원가명세서상의 연구비, 경상연구개발비, 개발비와 재무상태표상의 개발비 증감액을 합산한 금액
- 직전연도 부채비율: 직전연도 부채총계 / 직전연도 자본총계
- 직전연도 운전자본비율: 직전연도 유동자산 / 직전연도 유동부채
- 흑자도달기간: 기업 설립 이후 당기순이익이 처음으로 흑자가 발생할때까지 소요된 기간(년)
- 업력: 최근 결산연도에서 설립연도를 차감한 수치
- 직전연도 영업이익률: 직전연도 영업이익 / 직전연도 매출액
- 흑자도달 기간 10년 초과 산업 여부: 산업별로 흑자도달 기간의 평균값을 구하고, 이 평균값이 10년을 초과하는 산업이면 1
- 바이오산업 여부³⁴⁾: 한국표준산업분류상 세분류가 완제 의약품 제조업, 동물용 의약품 제조업, 의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하면 1
- 기업크기: $\ln(\text{자산총액} + 1)$

34) 바이오산업을 완제 의약품 제조업, 동물용 의약품 제조업, 의료용 물질 및 의약품 제조업으로 특정한 이유는 후술

제2절 분석 결과

1. 기초통계량

□ 분석 대상 표본 수

- 앞서 언급한 것과 같이 성향점수매칭을 통해 조세지출 수혜기업과 특성이 유사한 미수혜기업을 추출하여 분석하였는데, 연도별 표본 수는 아래 표와 같음
- 조세지출 수혜 기업이 최초로 조세지출을 수혜한 연도의 직전연도를 기준으로 해당 수혜기업의 특성과 유사한 미수혜 기업을 매칭

〈표 3-1〉 성향점수 매칭 후 표본 수

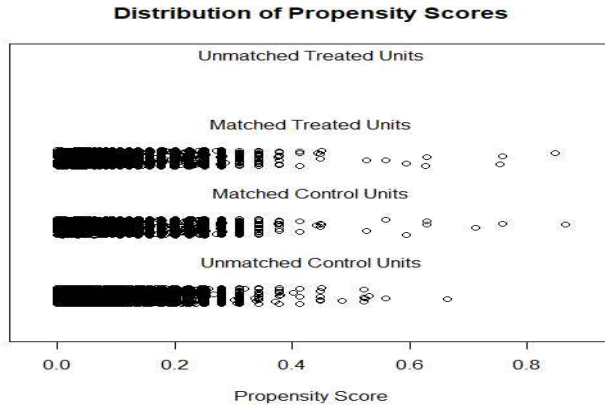
(단위: 개)

결산년	조세지출 미수혜 기업	조세지출 수혜 기업	전체 기업
2001	1,137	148	1,285
2002	844	1,262	2,106
2003	919	2,255	3,174
2004	793	2,491	3,284
2005	957	2,855	3,812
2006	988	3,181	4,169
2007	1,089	3,369	4,458
2008	1,171	3,569	4,740
2009	1,047	3,723	4,770
2010	1,282	4,398	5,680
2011	1,407	4,701	6,108
2012	1,578	5,012	6,590
2013	1,567	5,342	6,909
2014	1,661	5,578	7,239
2015	1,591	5,322	6,913
2016	1,851	5,407	7,258
2017	2,224	5,771	7,995
2018	2,909	6,199	9,108
2019	3,058	6,961	10,019
2020	3,122	7,393	10,515
2021	2,851	7,792	10,643
2022	2,741	7,484	10,225
2023	2,497	5,653	8,150

자료: 연구진 작성

- 성향점수매칭을 통해 조세지출 수혜 기업(Treated)과 미수혜 기업(Control)의 특성을 검증한 결과 매칭기업 간 성향점수가 유사한 것으로 나타났음

[그림 3-1] 성향점수매칭 결과 확인



자료: 연구진 작성

□ 변수별 기초통계량

- 조세지출 수혜 결정요인 분석에 다양한 기업의 특성과 재무지표를 사용하였는데, 그 중 주요 변수에 대한 기초통계를 제공함
 - 업력의 경우 평균 15 ~ 16년 사이의 기업들이 분석대상이었고, 매출액은 약 500 ~ 600억이 평균이었는데, 이는 기업부설연구소를 보유하고 있는 일부 대 기업의 영향인 것으로 보임
 - 적자기업은 조세지출 혜택을 받지 못하기 때문에 조세지출 미수혜 기업의 당기 순이익의 평균은 음수로 나타남
 - R&D 지출액은 조세지출 수혜 기업이 미수혜 기업보다 소폭 높게 나타났음

<표 3-2> 주요변수별 기초통계량

(단위: 년, 천원)

수혜여부		조세지출 미수혜 기업	조세지출 수혜 기업
업력	평균	15	16
	최대	106	74
	최소	1	1
	중간값	12	14
	표준편차	11.600	10.996
매출액	평균	51,842,498	68,564,002
	최대	12,288,439,000	30,664,003,000
	최소	0	0
	중간값	5,477,521	7,166,293
	표준편차	375,199,219.993	787,687,877.091
당기순이익	평균	-2,965,282	2,317,703
	최대	728,077,181	1,884,869,000
	최소	-462,096,643	-4,836,170,000
	중간값	-721,955	301,614
	표준편차	25,001,507.481	76,218,057.618
자산총계	평균	83,402,733	96,232,001
	최대	23,545,939,000	92,949,387,000
	최소	18,920	92,393
	중간값	10,215,203	8,163,387
	표준편차	710924672.3	1452396732
부채총계	평균	41,443,204	47,180,635
	최대	8,621,174,731	38,431,065,000
	최소	1,171	4,065
	중간값	5,829,628	3,645,940
	표준편차	323558324.2	719026905.7
자본총계	평균	41,959,529	49,051,366
	최대	16,601,494,000	54,518,322,000
	최소	-120,653,207	-134,482,883
	중간값	2,737,624	3,398,861
	표준편차	429761083.1	794455850.2
R&D 지출액	평균	1,383,147	1,885,681
	최대	309,815,377	3,505,575,000
	최소	-3,220,422	-11,716,287
	중간값	258,779	178,495
	표준편차	9,178,332	51,741,010

자료: 연구진 작성

2. 수혜 결정요인 분석 결과

□ 랜덤효과 패널 로짓 모형으로 조세지출 수혜 결정요인을 분석한 결과는 다음과 같음

- 먼저 본 분석은 특정 조세지출 제도를 대상으로 하는 것이 아니라, 기업이 받을 수 있는 전체 조세지출의 수혜 여부를 대상으로 한다는 점을 유념할 필요가 있음
- 모든 분석결과에서 직전연도 흑자여부는 조세지출 수혜 여부에 유의한 양의 영향을 주는 것으로 나타남
 - 당기순이익이 흑자이면, 조세지출 수혜 가능성이 높아진다는 의미로 결손 시 조세지출의 혜택을 받기 어려운 구조로 되어 있는 조세지출 제도의 특성상 자연스러운 분석 결과임
- 부채비율은 유의한 양의 영향, 운전자본비율은 유의한 음의 영향을 주는 것으로 나타났음
 - 이는 기업의 부채가 많을수록 조세지출의 혜택을 받을 가능성이 높아진다는 것을 의미
 - 기업 내부에 자산을 유보하기 보다는 차입 경영을 통해 지출을 많이 해야 조세지출 혜택을 받을 가능성이 높아지기 때문으로 보임

〈표 3-3〉 조세지출 수혜 결정요인 분석 결과

	모형1	모형2	모형3	모형4
흑자여부 _{t-1}	1.248***	1.329***	1.248***	1.329***
RND지출액 _{t-1}	2.10E-10	6.48E-10	2.10E-10	6.48E-10
부채비율 _{t-1}	0.000203*	0.000217**	0.000203*	0.000217**
운전자본비율 _{t-1}	-0.000338**	-0.000420**	-0.000338**	-0.000420**
흑자도달기간	-0.0236***	-0.0364***	-0.0236***	-0.0358***
업력 _t	0.00298**	0.0272***	0.00295**	0.0270***

	모형1	모형2	모형3	모형4
흑자도달기간 10년초과 산업 여부	-0.141*	-0.0535		
바이오산업여부			-0.749***	-0.660***
기업 크기		-0.173***		-0.173***
중소기업 여부	0.340***		0.333***	
영업이익률 _{t-1}	0.0000429	0.0000604*	0.0000434	0.0000605*
기업 크기		-0.173***		-0.173***
Constant	0.419***	3.043***	0.419***	3.043***
Num. Obs.	130,501	130,498	130,501	130,498
Loglikelihood	-58,667.8	-58,347.5	-58,667.8	-58,347.5

주: 1) 흑자여부: 직전연도 당기순이익이 0초과 시 1

2) RND 지출액: 직전연도 손익계산서상의 연구비, 경상연구개발비, 개발비와 제조원가명세서상 연구비, 경상연구개발비, 개발비와 재무상태표상 개발비 증감액의 합계액

3) 부채비율: 직전연도 자본총계 대비 총부채액 비율

4) 운전자본비율: 직전연도 유동부채 대비 유동자산 비율

5) 흑자도달기간: 설립 이후 최초로 당기순이익이 0을 초과할 때까지 소요된 기간(연)

6) 업력: 해당 결산연도에서 설립연도를 차감한 값

7) 중소기업 여부: 중소기업이면 1, 중견·대기업이면 0

8) 흑자도달기간 10년초과 산업여부: 산업별 흑자도달 기간의 평균값이 10년을 초과하면 1

9) 영업이익률: 직전연도 매출액 대비 영업이익 비율

10) 기업크기: 직전연도 $\ln(\text{자산총액})$

11) 바이오산업 여부: 한국표준산업분류상 세분류가 완제 의약품 제조업, 동물용 의약품 제조업, 의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하면 1

12) *** $p<0.01$, ** $p<0.05$, * $p<0.1$

자료: 연구진 작성

☐ 위 분석에서 주목할 만한 결과 중 하나는 기업의 업력이 오래될수록 조세 지출 수혜 가능성이 높아진다는 것임

○ 초기 창업 기업보다 업력이 오래되어 사업이 안정적으로 운영되는 기업이 조세지출의 혜택을 받을 가능성이 높은 것으로 나타났음

☐ 또한 기업 설립 이후 처음으로 흑자가 발생하는 데까지의 평균 기간이 10년을 초과하는 산업 혹은 바이오산업에 해당하는 경우 조세지출 수혜 가능성이 낮아지는 것으로 나타났음

- 아래 표는 주요 산업별로 해당 산업에 속해 있는 기업들이 설립 이후 최초로 흑자를 달성하는 데까지 걸린 기간을 산업별로 평균한 값임
- 반도체, 소프트웨어, 프로그래밍 등 IT 관련 산업에 속해 있는 기업들의 흑자도달 평균 기간은 약 1 ~ 2년임
- 반면, 완제 의약품 제조업, 동물용 의약품 제조업, 의료용 물질 및 의약품 제조업과 같이 바이오 산업에 속해 있는 기업들이 흑자를 달성하는 데 까지 10년 이상의 기간이 소요되는 것으로 나타남

<표 3-4> 주요 산업별 흑자 도달 평균 기간

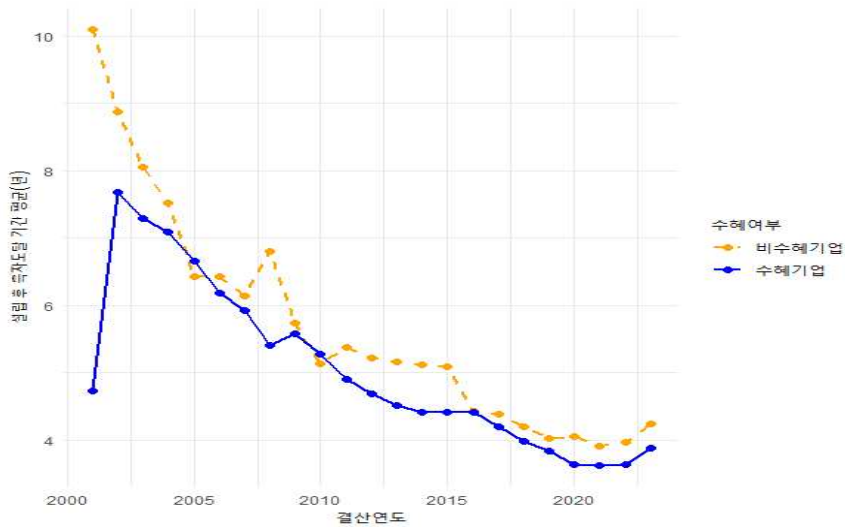
(단위: 년)

산업명	흑자 도달 평균 기간
반도체 제조용 기계 제조업	1.4
응용 소프트웨어 개발 및 공급업	1.5
소프트웨어 개발 및 공급업	1.5
컴퓨터 프로그래밍 서비스업	1.6
컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	1.6
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	1.8
기타 엔지니어링 서비스업	2.0
그 외 기타 특수목적용 기계 제조업	2.1
시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업	2.3
그 외 기타 전자부품 제조업	2.8
의약품 제조업	3.0
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	3.5
기초 의약품질 및 생물학적 제제 제조업	3.9
의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	4.2
한의원약품 제조업	4.7
의약품 화합물 및 향생물질 제조업	4.8
완제 의약품 제조업	12.7
동물용 의약품 제조업	12.9
의료용 물질 및 의약품 제조업	17.6

자료: 연구진 작성

- 특히 조세지출 수혜 기업에 비해 비수혜 기업의 경우 설립 이후 처음으로 흑자가 발생하는 데까지의 기간이 더 긴 것으로 나타났음
- 따라서 산업별 맞춤형 이월 기간의 조정 등을 통해 조세지출 제도의 실효성을 제고할 필요가 있음³⁵⁾

[그림 3-2] 조세지출 수혜 여부별 흑자 도달 평균 기간 추이



자료: 연구진 작성

- 마지막으로 위 패널 로짓 회귀 분석 결과에서 기업의 크기가 작을수록, 중소기업에 해당할수록 조세지출의 수혜 가능성이 유의하게 높은 것으로 나타남
- 이는 연구·인력개발비 세액공제 등 일부 조세지출 제도에서 중소기업에 한하여 법인세 최저한세 적용을 배제한 반면, 중견·대기업에 대해서는 높은 최저한세율을 적용함에 따라 중견·대기업에 대한 조세지출 제도의 실효성이 낮아진 영향으로 판단됨

35) 구체적인 제도 개선방안은 후술

□ 한편, 패널 로짓 모형은 선형모형이 아니므로 각 변수가 조세지출 수혜에 미치는 “정도”를 파악하기 위해서는 한계효과를 별도로 추정해야 함

- 패널 로짓 모형에서의 추정치로는 각각의 변수가 조세지출 수혜에 미치는 영향의 방향(음, 양)만 알 수 있을 뿐, 구체적인 수치를 확인하기 위해서는 한계효과를 별도로 추정해야 함
- 모든 모델에서 유사한 결과가 나타났으므로 편의상 모형1과 모형3에 대한 한계 효과 결과만 살펴봄
- 한계효과 결과에 따르면, 흑자기업이 적자기업에 비해 조세지출 수혜 가능성이 약 17.36%p 높은 것으로 나타났음
 - 이는 대부분의 조세지출 제도가 결손 시 혜택을 받을 수 없기 때문으로 보이며, 조세지출 실효성 제고를 위해 결손 기업도 조세지출 혜택을 받을 수 있도록 환급 제도 등의 도입이 필요할 것으로 보임
- 기업 설립 후 처음으로 흑자가 발생한 데까지 소요되는 기간이 평균 10년 이상인 산업에 해당하는 기업은 조세지출 수혜 가능성이 약 1.97%p 낮은 것으로 분석되었음
- 특히 바이오산업에 해당하는 기업은 조세지출 수혜 가능성이 약 10.41%p가 낮아서 산업별 맞춤형 조세지출 제도의 설계 필요성을 확인할 수 있음
- 마지막으로 중소기업이 중견·대기업에 비해 조세지출 수혜 가능성이 약 4.63 ~ 4.74%p 높은 것으로 나타났는데, 중견·대기업에 대한 법인세 최저한세를 인하 등을 통해 조세지출 제도의 실효성을 제고할 필요가 있음

<표 3-5> 패널 로짓 모형 한계효과 추정 결과

	모형1	모형3
흑자여부 _{t-1}	0.1736***	0.1736***
RND지출액 _{t-1}	0.0000	0.0000
부채비율 _{t-1}	0.0000*	0.0000*
운전자본비율 _{t-1}	-0.0000**	-0.0000**
흑자도달기간	-0.0033***	-0.0033***
업력 _t	0.0004**	0.0004**
흑자도달기간 10년초과 산업 여부	-0.0197*	
바이오산업여부		-0.1041***
중소기업 여부	0.0474***	0.0463***
영업이익률 _{t-1}	0.0000	0.0000
Num. Obs.	130,501	130,501

주: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 연구진 작성

3. 소결

□ 산업별 맞춤형 조세지출 설계가 필요함

- 패널 로짓 회귀 분석결과 기업 설립 후 처음으로 흑자가 발생하는 데까지 평균 기간이 10년을 초과하는 산업인 경우 혹은 바이오 산업에 해당하는 경우 조세지출 수혜 가능성이 낮은 것으로 나타났음
- 흑자 여부가 조세지출 수혜 여부에 큰 영향을 주는 만큼 산업별 특성을 반영하여 연구·인력개발비 세액공제의 이월 기간 확대 등을 추진할 필요가 있음
- 연구·인력개발비 세액공제는 10년까지 이월이 가능한데, 의료용 물질 및 의약품 제조업 등 바이오 산업의 경우 설립 후 최초 흑자가 발생하는 데까지 10년 이상이 걸리기 때문에 이러한 산업에 대해서는 이월 기간의 확대 등을 추진할 필요가 있음

□ 벤처기업, 연구소기업 등 초기 창업기업이 받을 수 있는 조세지출 혜택 확대가 필요함

- 초기 창업 기업보다 업력이 오래되어 사업이 안정적으로 운영되는 기업이 조세지출의 혜택을 받을 가능성이 더 높은 것으로 나타났음
- 따라서 미국처럼 초기 창업기업에 대해 세액공제액을 고용주의 사회보장세 부담분에 적용하는 등의 방식으로 환급해줄 수 있는 제도 설계가 필요³⁶⁾
- 또한 연구소기업 등 연구개발특구입주 기업 대상 법인세 감면 제도의 경우 수익이 발생할 때까지 최대 5년의 유예기간을 두고 있는데, 이 역시 산업별로 유예기간을 조정하거나, 유예기간의 한도를 폐지하여 조세지출의 실효성을 제고할 필요가 있음
 - 바이오산업의 경우 수익이 발생할 때까지 평균 10년 이상의 기간이 소요되는데, 해당 제도의 적용 유예기간이 5년까지라서 사실상 제도의 혜택을 받을 수 없는 상황³⁷⁾

□ 중견·대기업에서는 최저한세율 인하 등이 필요

- 중소기업은 낮은 최저한세율(7%) 혹은 최저한세율 적용이 제외되고 있는 반면, 중견·대기업은 과세표준에 따라 8 ~ 17%까지의 높은 최저한세율을 적용받고 있음
- 높은 최저한세율 적용으로 인해 공제액이 있어도 공제를 받을 수 없는 상황이 발생할 수 있기 때문에 조세지출 제도의 실효성 제고를 위해 최저한세율 인하를 검토할 필요가 있음
 - 과세표준 1천억원 초과 기업에 대한 최저한세율은 2011년 14% → 2013년 16% → 2017년 17%까지 인상된 이후 유지되고 있는 상황

36) 앞선 제2장 소결 부분 참조

37) 2023년 기준 법인세 감면 혜택을 받은 연구소기업 및 첨단기술기업은 110개로 전체 연구소기업 1,337개('23년 말), 첨단기술기업 81개('23년말) 대비 약 7.8% 수준에 불과

| 제4장 | 민간 R&D 촉진을 위한 조세지출 제도 개선방안

- 본 연구에서는 우리나라 전체 조세지출 제도를 대상으로 연구개발과 관련성 높은 조세지출 제도를 선별하여 제도 현황을 파악하고 민간 R&D 촉진을 위한 조세지출 제도 개선방안을 도출하였음
- “연구·인력개발비에 대한 세액공제”, “통합투자세액공제”와 같이 민간 부문의 연구개발비 지출과 “직접” 관련된 조세지출 제도 뿐 아니라,
- “연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 등의 감면” 등과 같이 법인세 감면혜택이 기업의 연구개발비 지출 확대에 이어질 수 있는 R&D와 “간접적”으로 관련된 조세지출 제도에 대한 개선방안도 제시
- 민간 R&D와 관련된 총 28개의 조세지출 제도를 선별하였는데, 이들 제도의 세부 내용을 기준으로 지원유형별, 지원방식별로 제도를 구분하였음
- 지원유형에 따라 R&D 기획 및 준비, R&D 수행, 인재유치, 투자유치, 투지회수(EXIT), 기술이전, 기업경영 전반이라는 7개 유형으로 구분
 - R&D 관련 조세지출 중 약 93.1%가 R&D 수행에 집중되어 있었고, 인재유치, 투자유치, 투지회수, 기술이전, R&D 기획 및 준비 등에 대한 조세지출은 미미한 수준
- 지원방식에 따라 세액공제, 소득공제, 특정소득 비과세, 관세감면, 법인세감면, 소득세감면, 과세이연이라는 7개 유형으로 구분
 - R&D 관련 조세지출 중 세액공제 방식이 약 94.2%를 차지하였으며, 약 99%가 세무조정 후 결산 시에는 혜택을 받을 수 없는 조세지출 제도로 나타났음

<표 4-1> 유형별·지원방식별 조세지출 규모

(단위: 억원, %)

지원방식 지원유형	세무조정 후 결손에도 불구하고 조세지출 혜택 적용 가능				세무조정 후 결손 시 조세지출 혜택 적용 불가			총합계	비중
	과세 이연	관세 감면	소득세 감면	특정 소득 비과세	법인세 감면	세액 공제	소득 공제		
R&D수행		128				53,772		53,900	93.1
투자유치	15			228		652	1,905	2,800	4.8
기업경영	2	43			920			965	1.7
인재유치	8		55	67				130	0.2
투자회수 (EXIT)						76		76	0.1
기술이전					6			6	0.0
R&D기획 및준비	4							4	0.0
총합계	29	171	55	295	926	54,500	1,905	57,881	100.0
비중	0.1	0.3	0.1	0.5	1.6	94.2	3.3	100.0	-

자료: 연구진 작성

- 지원유형 중 R&D 수행단계 외 조세지출 지원이 미미한 인재유치, 투자 회수(EXIT), 기술이전, R&D 기획 및 준비 등에 대한 지원을 확대하여 민간 R&D 투자 촉진과 성과 창출을 지원할 필요가 있음
- (개선방안 1) 이공계 분야에 우수한 인재를 유치하기 위해 직무발명보상금에 대한 조세지출 지원 확대가 필요함
 - 이공계 분야의 우수인재 유치 등을 위해 연구성과에 대한 소득세 부담을 완화할 필요가 있는데,
 - 이를 위해 직무발명보상금을 기타소득으로 분류하고, 분리과세를 통해 연구자의 소득세 부담을 완화할 필요가 있음³⁸⁾

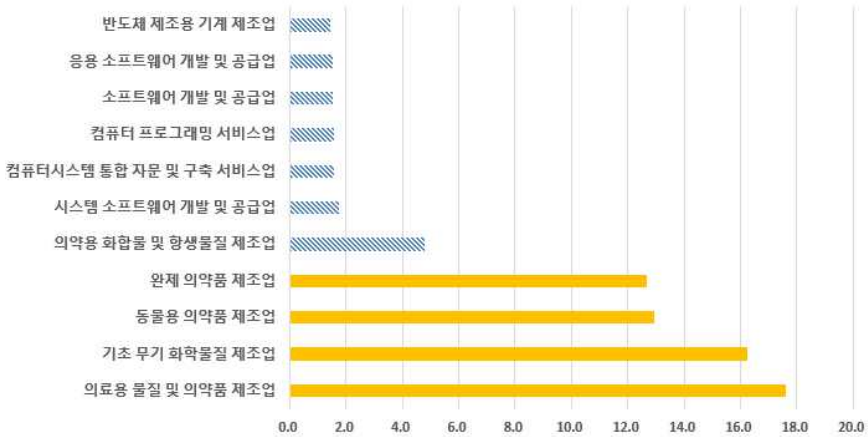
38) 김학효 외(2023) 참조

- (개선방안 2) 투자회수(EXIT)와 투자유치 지원을 위해 기술혁신형 합병 및 구주 취득에 대한 세액공제율의 인상과 최저한세를 적용 배제가 필요함
 - 기술혁신형 합병 및 구주 취득에 대해 각각 세액공제율 10%가 적용되고 있는데, 세액공제율 인상과 최저한세를 적용 배제를 통해 사업화와 투자유치를 촉진할 필요가 있음
 - (개선방안 3) R&D 성과의 이전을 촉진하기 위해 기술취득에 대한 과세특례를 확대할 필요가 있음
 - 기술취득 금액의 5%(중소기업은 10%)를 세액공제하고 있는데, 세액공제율 인상³⁹⁾을 통해 기술취득 비용 부담을 완화하여 대학 및 출연연, 민간기업 등이 개발한 기술의 이전을 촉진할 필요가 있음
 - (개선방안 4) R&D 기획 및 준비 단계에 대한 조세지출 지원 확대가 필요함
 - R&D 준비금 손금산입 제도의 재시행을 통해 장기적인 R&D 투자를 촉진하고,
 - R&D 사업화 성공률을 높이기 위해 기획 단계에서 소요되는 비용(시장 수요 조사 및 분석, 예상 결과물의 시장성 분석 등)을 연구·인력개발비 세액공제 대상으로 인정할 필요
- 산업별 특성, 기업 규모 등에 따라 조세지출 제도의 실효성을 제고할 수 있는 지원방식에 대한 개선도 필요함
- 아래 그림에서 볼 수 있듯이 기업 설립 이후 최초로 흑자가 발생하는 기간이 산업별로 큰 차이가 있음
 - 반도체, 소프트웨어 등 IT 관련 산업의 경우 기업 설립 이후 최초로 흑자가 발생하는 데까지 평균 2년 미만이 소요되는 반면, 의약품 제조업, 기초 무기 화학 물질 제조업 등의 산업은 10년 이상 소요되는 것으로 나타났다

39) 구체적인 세액공제율 인상 수준은 세액공제율 인상에 따른 기술취득 확대와 세수감소분 등을 비교·시뮬레이션하여 산정할 필요가 있으나, 본 과제 연구기간 등의 제약으로 인해 추후 연구과제로 남김

[그림 4-1] 주요 산업별 흑자 도달 평균 기간

(단위: 연)



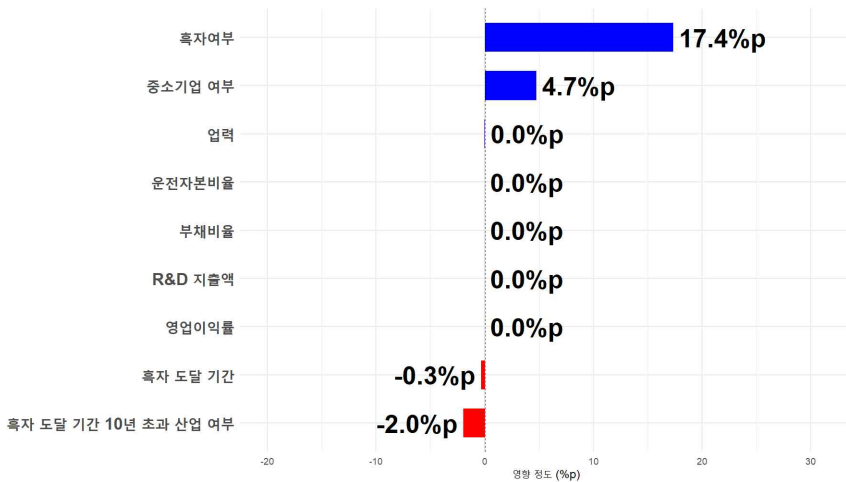
주: 산업별로 해당 산업 내 기업이 설립 이후 최초로 흑자가 발생하는 데까지 걸린 기간을 산업별로 평균한 값
자료: 연구진 작성

- (개선방안 5) 따라서 연구·인력개발비 세액공제 이월기간을 산업별로 조정할 필요가 있음
 - 연구·인력개발비 세액공제는 10년까지 이월이 가능한데, 의료용 물질 및 의약품 제조업 등 바이오 산업의 경우 설립 후 최초 흑자가 발생하는 데까지 10년 이상이 걸리기 때문에 이러한 산업에 대해서는 이월 기간의 확대 등을 추진할 필요가 있음
- (개선방안 6) 창업벤처중소기업, 연구소기업 등 초기 창업기업이 받을 수 있는 조세지출 혜택 확대가 필요함
 - 창업벤처중소기업, 연구소기업, 첨단기술기업 등 초기 창업기업 대상으로 법인세를 감면하는 제도의 경우 수익이 발생할 때까지 최대 5년까지만 유예기간을 두고 있는데, 이 역시 산업별로 유예기간을 조정하거나, 5년인 유예기간 한도를 폐지하여 조세지출의 실효성을 제고할 필요가 있음

○ (개선방안 7) 중견·대기업에서는 최저한세율 인하 등이 필요함

- 아래 그림의 추정한 패널 로짓 분석 결과에 따르면, 중소기업이 중견·대기업에 비해 조세지출 수혜 가능성이 약 4.7%p 높은 것으로 나타났음
- 조세지출은 제도의 특성상 지출액이 많거나, 납부할 법인세 등이 많은 중견·대기업이 중소기업에 비해 수혜 가능성은 높은 제도로서 위와 같은 분석결과를 조세지출 제도에 대한 개선 시사점 제공함

[그림 4-2] 조세지출 수혜여부에 미치는 영향 정도



주: 패널 로짓 모형 한계효과 추정결과를 그림으로 제공

자료: 연구진 작성

- 이와 관련하여 과세표준 1천억원 초과 기업에 대한 최저한세율이 2011년 14% → 2013년 16% → 2017년 17%까지 인상된 이후 유지되고 있는 상황인데,
- 이렇게 높은 최저한세율 적용으로 인해 공제액이 있어도 공제를 받을 수 없는 상황이 발생할 수 있기 때문에 조세지출 제도의 실효성 제고를 위해 최저한세율 인하를 검토할 필요가 있음⁴⁰⁾

40) 최저한세율 인하 여부 및 인하 폭 등은 최저한세율 인하에 따른 경제적 효과를 분석 후 결정할 필요가 있음

- (개선방안 8) 연구·인력개발비 세액공제와 같이 세무조정 후 결손 시 혜택을 받을 수 없는 조세지출 제도에 대해 환급의 적용 등을 고려할 필요가 있음
 - 벤처기업 등 초기 창업기업을 대상으로 결손 등으로 인해 공제를 받지 못하는 경우 상한⁴¹⁾을 설정하여 공제받지 못한 금액의 일부를 환급하고,
 - 해당 환급액을 R&D 관련 지출에만 사용하도록 규정한다면, 초기 창업 기업의 유동성 확보와 민간 R&D 투자 촉진에 도움이 될 것으로 보임

41) 구체적인 환급 상한액은 환급에 따른 기업 유동성 개선 수준과 정부 지출 확대분 등을 비교·시뮬레이션하여 산정할 필요가 있으나, 본 과제 연구기간 등의 제약으로 인해 추후 연구과제로 남김

참고문헌

- 국세청(2023), 「국세통계연보(4-2-5 근로소득 연말정산 신고 현황 V)」
- 기획재정부(2020), 「2020년 세법개정안 상세본」
- 김학효·손수정·김용기(2023), 「연구발명 사기 진작을 위한 직무발명보상금 소득세제 개선방안 연구」, 과학기술정책연구원
- 대한민국정부(2024), 「2025년도 조세지출예산서」
- 서갑수·이진수(2012), 「조세정책이 기술혁신에 미치는 영향: 조세혜택과 연구개발비 지출의 관련성을 중심으로」, 『국제회계연구』, 41, pp. 157~178.
- Lopez, T. J., Regier, P. R., and Lee, T.(1998). “Identifying Tax-Induced Earnings Management Around TRA 86 as a Function of Prior Tax-Aggressive Behavior”, Journal of the American Taxation Association, 20(2)., pp. 37-56.
- 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/법령/관세법>
- _____, <https://www.law.go.kr/법령/소득세법>
- _____, <https://www.law.go.kr/법령/자본시장과금융투자업에관한법률>
- _____, <https://www.law.go.kr/법령/조세특례제한법>
- 의안정보시스템, https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_T2Q3OON4M2U7V1U1B3A1B5Z5Y6G9E2
- _____, <https://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>
- 한국산업기술진흥협회, <https://www.rnd.or.kr/user/info/service/stats1.do>
- e-나라지표, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2739
- IRS, <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/qualified-small-business-payroll-tax-credit-for-increasing-research-activities>

